공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2020 - 185 호 2020. 7. 16.

사 건 번 호 2016입담2655, 2020입담0513, 2020입담0514, 2020입담0515

사 건 명 조달청 발주 하수관 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 관련 12개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(병합)

피 심 인

1. 대광콘크리트 주식회사
   경기 양주시 은현면 운하로 249-17
   대표이사 전○○
   대리인 변호사 고○○, 이○○

2. 대신실업 주식회사
   인천 중구 매소홀로 15
   대표이사 선○○
   피심인 대리인 법무법인(유) 원
   담당변호사 윤○○, 박○○, 권○○

3. 대일콘크리트 주식회사
   경기 양평군 지평면 곡수길 91
   대표이사 맹○○
   대리인 변호사 고○○, 이○○

4. 도봉콘크리트 주식회사
   경기 여주시 점동면 장여로 1371

대표이사 한○○

대리인 변호사 김○○

5. 동양콘크리트산업 주식회사

경기 화성시 양감면 개월안길 5

대표이사 신○○

피심인 대리인 법무법인(유) 원

담당변호사 윤○○, 박○○, 권○○

6. 주식회사 상원

경기 이천시 대월면 대평로 569

대표이사 이□□

피심인 대리인 법무법인(유) 원

담당변호사 윤○○, 박○○, 권○○

7. 원기업 주식회사

경기 양주시 칠봉산로 370

대표이사 형○○

피심인 대리인 법무법인(유) 동인

담당변호사 이□□, 김□□

8. 현명산업 주식회사

경기 용인시 수지구 문인로54번길 2

대표이사 손○○

피심인 대리인 법무법인(유) 원

담당변호사 윤○○, 박○○, 권○○

9. 흥일기업 주식회사

경기 이천시 장호원읍 경충대로519번길 239-104

대표이사 유○○

피심인 대리인 법무법인(유) 원
담당변호사 윤○○, 박○○, 권○○

심 의 종 결 일 2020. 6. 5.

주 문

1. 피심인 대광콘크리트 주식회사, 대신실업 주식회사, 대일콘크리트 주식회사, 도봉콘크리트 주식회사, 동양콘크리트산업 주식회사, 주식회사 상원, 원기업 주식회사, 현명산업 주식회사 및 홍일기업 주식회사는 조달청이 발주하는 원심력철근콘크리트관(흄관) 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 및 제안가격을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 조달청 발주 충남도청 신도시 조성공사 1-1공구 하수관 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 관련 피심인 대일콘크리트 주식회사, 동양콘크리트산업 주식회사 및 주식회사 상원의 행위는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제8호에 위반되지 아니한다.

3. 조달청 발주 S-1생활권 조성공사 하수관 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 관련 3개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 관련 피심인 대광콘크리트 주식회사, 동양콘크리트산업 주식회사 및 주식회사 상원의 행위는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제8호에 위반되지 아니한다.

4. 아래의 피심인 9개사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 대광콘크리트 주식회사 : 238,000,000원

2) 대신실업 주식회사 : 343,000,000원

3) 대일콘크리트 주식회사 : 253,000,000원

4) 도봉콘크리트 주식회사 : 255,000,000원

5) 동양콘크리트산업 주식회사 : 344,000,000원

6) 주식회사 상원 : 269,000,000원

7) 원기업 주식회사 : 206,000,000원

8) 현명산업 주식회사 : 110,000,000원

9) 흥일기업 주식회사 : 215,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성[1] 및 일반현황

1) 이 사건 공동행위에 참여한 사업자는 모두 12개사이나, 그 중 A사 주식회사(2019. 4. 24. 폐업), B사 주식회사(2019. 7. 31. 폐업) 및 C사 주식회사(2015. 6. 30. 폐업)는 시정조치 등의 이행을 확보하기가 사실상 불가능하므로 심사관 전결로 '종결처리'하고 피심인에서는 제외한다.

1 피심인 대광콘크리트 주식회사, 대신실업 주식회사, 대일콘크리트 주식회사, 도봉콘크리트 주식회사, 동양콘크리트산업 주식회사, 주식회사 상원, 원기업 주식회사, 현명산업 주식회사 및 홍일기업 주식회사[2]는 원심력철근콘크리트관 제조·판매업을 영위하는 자들로서 각각 법 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 일반 현황

(단위: 백만 원)

피심인	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	상시종업원	설립일자
대광콘크리트						
대신실업						
대일콘크리트						
동양콘크리트산업						
상원						
현명산업						
홍일기업						
도봉콘크리트						
원기업						

* 자료출처 : 피심인 제출자료(2018. 12. 31. 기준)

나. 시장 구조 및 실태

1) 원심력철근콘크리트관의 개념 및 분류

가) 원심력철근콘크리트관의 개념

3 원심력철근콘크리트관은 철근을 원통형으로 조립한 것을 철제의 틀에 넣고 그 틀에 콘크리트를 주입하여 고속으로 회전시켜 성형한 관을 말하며, 강도가 높고

2) 이하 회사명을 기재함에 있어 주식회사를 생략하고, 이들을 함께 지칭할 때는 '피심인들' 또는 '피심인 ○개사'로 기재한다.

수밀성(水密性)[3]이 높아 주로 하수관으로 쓰이고 있으며, 발명한 사람[4]의 이름을 따서 흄관이라 불리고 있다.

나) 원심력철근콘크리트관의 분류

4 원심력철근콘크리트관[5]은 연결방식에 따라 아래 <그림 1>과 같이 A형과 B형으로 나뉘는데, A형은 별도로 제작한 칼라(Collar)를 사용하여 접합하는 관이며 B형은 관 본체에 구성되어 있는 소켓(Socket)을 이용하여 접합하는 관을 말한다.

<그림 1> 연결방식에 따른 이 사건 하수관의 분류

보통관 A형	보통관 B형

* 자료출처: 한국원심력콘크리트공업협동조합

5 이 사건 하수관은 사용 용도에 따라 크게 보통관, 접속관 및 유공관으로 구분된다.

6 보통관은 관체에 토압이나 차량하중 등의 외압만 작용하는 장소에 사용되는 관으로 하수관·배수관 등 내압의 작용이 없는 곳에 광범위하게 사용되고 있으며, 보통관의 규격은 직경 250~1,800mm, 길이 2,500mm이다.

3) 수밀성(水密性)이란 기계 또는 장치의 어느 부분에 채워진 물이 밖으로 새지 아니하고 밀봉되어 있는 성질을 말한다.
4) 1910년 오스트레일리아의 흄(W. R. Hume)이 발명하였다.
5) 이하에서는 원심력철근콘크리트관을 '이 사건 하수관' 또는 '흄관'으로 약칭한다.

<그림 2> 사용 용도에 따른 이 사건 하수관의 분류: 보통관

보통관 A형	보통관 B형

* 자료출처: 한국원심력콘크리트공업협동조합

7 접속관은 하수 본관의 측면에 연결용 접속구를 형성하여 소형 하수관으로부터 유입되는 하수를 본관으로 합류시키는 기능을 하는 관으로, 접속관의 규격은 직경 400~1,350mm, 길이 2,500mm이다.

<그림 3> 사용 용도에 따른 이 사건 하수관의 분류: 접속관

접속관 A형	접속관 B형

* 자료출처: 한국원심력콘크리트공업협동조합

8 유공관은 보통관을 제조한 후 표면을 일정 규격으로 천공한 제품으로, 하수용 집수관의 용도로 사용되고 있다. 유공관의 규격은 직경 250~1,800mm, 길이 2,500mm 이다.

<그림 4> 사용 용도에 따른 이 사건 하수관의 분류: 유공관

유공관 A형	유공관 B형

2) 이 사건 하수관 관련 시장 현황

9 이 사건 하수관의 경우 대규모 설비 투자 등의 특별한 진입장벽이 없기 때문에 대부분 중소기업들을 중심으로 관련 시장이 형성되어 있으며, 이 사건 하수관의 대체품 관련 시장 규모가 늘어나면서 이 사건 하수관은 아래 <표 2>에서 확인할 수 있듯이 그 출하량이 감소하고 있는 추세에 있다.

<표 2> 이 사건 하수관의 연도별 생산·출하 실적

(단위: 개, 톤)

구분	생산(공급)		출하(수요)	
	수량	중량	수량	중량
2012년	1,285,503	999,107	1,222,636	940,371
2013년	1,136,577	848,070	1,165,309	883,662
2014년	1,063,263	831,904	997,332	779,122
2015년	973,893	783,969	1,037,296	823,776
2016년	951,667	765,624	972,894	768,489
2017년	941,710	743,670	961,651	758,625
2018년	839,177	651,424	814,967	632,271
2019년	805,428	611,678	809,382	621,145

* 자료출처: 한국원심력콘크리트공업협동조합

10 한편 2017년 당시 한국원심력콘크리트공업협동조합에 가입한 이 사건 하수관 제조사들의 생산·출하 실적을 통해 아래 <표 3>과 같이 이 사건 하수관 제조사들의 대략적인 시장점유율을 확인할 수 있다.

<표 3> 2017년 이 사건 하수관 제조사별 생산·출하 실적

(단위: 개, 톤)

연번	업체명	생산(공급)				출하(수요)			
		수량	비율(%)	중량	비율(%)	수량	비율(%)	중량	비율(%)
1	대광콘크리트	66,969	7.1	52,879	7.1	68,493	7.1	54,467	7.2
2	대신실업	60,528	6.4	50,290	6.8	59,371	6.2	48,495	6.4
3	대일콘크리트	53,567	5.7	42,450	5.7	52,370	5.4	41,609	5.5
4	도봉콘크리트	50,510	5.4	36,396	4.9	52,739	5.5	38,292	5.0
5	동양콘크리트산업	59,415	6.3	45,785	6.2	66,650	6.9	50,793	6.7
6	상원	32,345	3.4	23,229	3.1	34,333	3.6	25,735	3.4
7	원 기 업	88,762	9.4	69,905	9.4	90,145	9.4	71,808	9.5
8	현명산업	64,605	6.9	44,459	6.0	63,499	6.6	43,504	5.7
9	흥일기업	85,754	9.1	64,168	8.6	88,031	9.2	66,386	8.8
10	우성	8,926	0.9	6,689	0.9	11,635	1.2	8,617	1.1
11	D사	10,006	1.1	8,641	1.2	9,906	1.0	7,966	1.1
12	G사	11,646	1.2	10,285	1.4	12,921	1.3	11,305	1.5
13	F사	48,684	5.2	41,180	5.5	49,352	5.1	41,869	5.5
14	공주콘크리트	28,333	3.0	23,667	3.2	28,429	3.0	23,392	3.1
15	영진콘크리트	24,827	2.6	22,144	3.0	25,017	2.6	22,137	2.9
16	J사	40,031	4.3	31,643	4.3	40,061	4.2	31,007	4.1
17	서부이엔씨	3,476	0.4	3,312	0.4	2,721	0.3	2,228	0.3
18	미라보콘크리트	19,429	2.1	16,312	2.2	18,184	1.9	15,373	2.0
19	서산	9,314	1.0	7,727	1.0	9,449	1.0	7,630	1.0
20	성암	3,947	0.4	4,439	0.6	4,235	0.4	4,360	0.6
21	신흥산업	7,450	0.8	4,471	0.6	7,237	0.8	4,720	0.6
22	L사	66,955	7.1	52,096	7.0	71,274	7.4	55,380	7.3
23	H사	49,576	5.3	37,881	5.1	49,400	5.1	37,439	4.9
24	보림산업	32,861	3.5	24,167	3.2	32,555	3.4	24,481	3.2
25	I사	11,223	1.2	14,383	1.9	11,611	1.2	15,250	2.0
26	흥진산업	2,571	0.3	5,072	0.7	2,033	0.2	4,381	0.6
27	합 계	941,710	100	743,670	100	961,651	100	758,625	100

* 자료출처: 한국원심력콘크리트공업협동조합

3) 이 사건 입찰 현황

가) 이 사건 하수관의 구매 방식

11 관급 시장에서 이 사건 하수관에 대한 구매방식은 크게 '최저가 입찰방식[6]', '다수공급자계약 경쟁방식', '우수조달물품의 지정[7]'등으로 구분되며, 이 사건 공동행위는 이 중 '다수공급자계약 경쟁방식' 입찰에서 이루어졌다.

나) 다수공급자계약 입찰방식의 특징

(1) 다수공급자계약제도(MAS, Multiple Award Schedule)

(가) 다수공급자계약의 정의

12 다수공급자계약이란 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제7조의2에 따라 각 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 구매함에 있어 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 공급계약을 말한다.

13 즉, 각 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 납품실적·경영상태 등 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 계약을 체결하고 수요기관이 직접 나라장터 종합쇼핑몰(shopping.g2b.go.kr)에서 자유롭게 물품을 선택하여 구매하도록 하는 제도이다.

(나) 다수공급자계약 체결 절차

6) 최저가로 투찰한 업체를 낙찰자로 선정하여 동 업체로부터 물품을 구매하는 방식을 말한다.
7) 성능, 기술 또는 품질이 뛰어난 물품을 우수조달물품으로 지정하여 제3자 단가계약 또는 총액계약을 통해 수요기관으로 하여금 구매하도록 하는 것으로 일종의 수의계약에 의한 구매방식을 말한다.

14 조달청이 시장조사 등을 통하여 구매계획을 수립한 후 나라장터 등을 이용하여 구매공고를 하면, 다수공급자계약에 참가하고자 하는 자는 적격성 평가 신청서 등을 제출한다.

15 조달청 담당부서는 적격자를 선정하고 가격협상 대상품목에 대한 가격협상을 하게 되며, 계약 체결 시 계약상대자는 종합쇼핑몰에 다수공급자계약상품의 정보를 등록한다.

16 위에서 살펴본 절차를 간략히 요약하면, ① 구매계획 수립 → ② 구매공고 → ③ 사업자 적격성 평가 → ④ 적격성 평가를 통과한 사업자 대상 가격협상 → ⑤ 계약체결 → ⑥ 계약관리가 된다.

(다) 다수공급자계약 대상품목

17 다수공급자계약은 ① 규격(모델)이 확정되고 상용화된 물품, ② 단가계약이 가능한 물품, ③ 기타 조달청장이 필요하다고 판단하는 물품 등을 대상품목으로 하며, 그 대상품목과 관련하여 연간 거래실적이 3천만 원 이상인 업체가 세부품명 기준으로 3개사 이상일 것과 업계 공통의 상용 규격 및 시험기준이 있을 것을 충족하여야 한다.

(2) 다수공급자계약 2단계 경쟁

(가) 다수공급자계약 2단계 경쟁의 의의

18 다수공급자계약 2단계 경쟁이란 수요기관의 장이 조달청과 다수공급자계약이 체결된 사업자 중 5~7개 이상의 사업자를 대상으로 제안 요청하여 경쟁(입찰)을 시키는 방식을 말한다.

19 이와 같은 다수공급자계약 2단계 경쟁은 조달사업에 관한 법률 제5조 제1항, 같은 법 시행령 제7조의2 제1항 및 제5항의 위임을 받아 구체적인 내용을 정하고 있는

「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」[8)9)]에 근거하고 있다.

(나) 수요기관의 제안요청 및 제안서 제출

20 수요기관의 1회 납품요구대상금액이 아래 <표 4>와 같은 경우에는 2단계 경쟁 입찰을 실시하여야 하고, 5~7개 이상(2개도 가능)의 업체에게 제안요청을 하여야 한다.

<표 4> 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 대상금액

대 상	금 액
중소기업자간 경쟁제품인 경우	1억 원 이상
중소기업자간 경쟁제품이 아닌 경우	5천만 원 이상

21 그리고 제안요청을 받은 업체는 제안서를 나라장터 종합쇼핑몰에서 전자적(제안가격을 입력하는 방법)으로 제출하여야 하며, 제안서를 제출하지 아니한 경우에는 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격으로 제안한 것으로 간주한다.

22 가격 제안 시, 중소기업자간 경쟁제품인 경우에는 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격의 90% 미만으로 제안할 수 없다. 다만 할인행사 중인 경우 할인행사 가격 이하로 제안해야 하고 다량납품 할인율이 적용될 경우에는 할인금액 이하의 가격으로 제안해야 한다.[10)]

---

8) 2012년 1월~2016년 5월 기간 동안에는 「다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」에 근거하였으나 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」(조달청고시 제2018-16호)이 2018. 11. 12. 제정, 2019. 1. 1. 시행되면서 「다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」은 폐지되었다. 한편 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」은 2019. 1. 1. 시행 이후 3차례 개정되어 현재에는 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」(조달청고시 제2020-11호)가 시행되고 있다.

9) 본 의결서에서 기술하고 있는 다수공급자계약 2단계 경쟁 관련 내용은 2012년 1월~2016년 5월 기간 동안 시행된 「다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」과 현재 시행 중인 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」모두 동일하게 규정하고 있으므로 이하에서는 현재 시행 중인 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」을 기준으로 기술한다.

10) 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」제10조(가격 제안) ① 계약상대자는 제9조 제1항에 따라 제안서를 제출하는 경우에는 수요기관이 제안요청서를 생성한 시점을 기준으로 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격(다량납품할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용된 경우에는 할인 후 낮은 가격)이하로 제안하여야 한다.
② 제1항에도 불구하고 계약상대자는 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품인 경우에는 제안요청서를 생

(다) 납품대상업체 선정

23 납품대상업체 선정을 위한 평가방식은 최저가격제안방식[11], 종합평가방식(기본 평가항목 + 선택 평가항목), 표준평가방식 등 세 가지가 있다.

24 최저가격제안방식은 최저가격을 제안한 자를 납품대상업체로 선정하는 방식으로, 최저가격을 제안하여 그 제안금액이 가장 낮은 업체가 낙찰자로 결정된다.

25 종합평가방식은 가격[12], 적기납품, 품질검사(관리) 등 물품공급에 있어 가장 중요한 필수적인 사항들을 기본 평가항목으로 구성하고, 선호도·지역업체·납품기일·사후관리·납품실적 등을 선택 평가항목으로 구성하여 각각의 점수를 합산, 종합평점이 가장 높은 업체를 납품대상업체로 선정하는 방식을 말한다.

26 표준평가방식은 수요기관이 구매가치에 따라 종합평가방식의 평가항목을 활용한 4가지 평가방식 중 1가지를 선택하여 평가하는 방식으로, 4가지 평가방식은 ① 기술 및 품질 우선 평가, ② 가격 우선 평가, ③ 정책지원 대상 우대 평가, ④ 선호

성한 시점 기준 계약가격의 100분의 90 미만으로 제안할 수 없다.

③ 제1항에도 불구하고 제안요청 대상 계약상대자가 제안서 제출기한까지 제안을 하지 않은 경우에는 해당 계약상대자가 수요기관이 제안요청서를 생성한 시점을 기준으로 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격(다량납품할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용된 경우에는 할인 후 낮은 가격)으로 제안한 것으로 한다.

④ (생략)

11) 최저가격제안방식은 2014. 5. 1.부터 중소기업자간 경쟁제품에는 적용하지 않기로 하였고, 2017. 7. 14. 부터는 완전히 폐지하였다.

12) 가격의 평가방식에 따라 A형과 B형으로 구분되며, A형은 '제안평균가격 대비 제안가격 비율'로 평가하고, B형은 '평균제안율 대비 제안율 비율'로 평가한다.

① A형: 제안평균가격 대비 제안가격 비율

평 점
☞ 가격평점 = 배점 × {1 - 2×(제안가격 / 제안평균가격 - 95/100)}

▫ 제안 평균가격: (각 제안자의 제안가격 합계) / (제안자 수)
▫ 제안가격이 제안 평균가격의 100분의 95 이하인 경우 만점으로 평가

② B형: 평균제안율 대비 제안율 비율

평 점
☞ 가격평점 = 배점 × {1 - 2×(제안율 / 평균제안율 - 95/100)}

▫ 평균제안율: (각 제안자의 제안율 합계) / (제안자 수)
▫ 제안율이 평균제안율의 100분의 95 이하인 경우 만점으로 평가

도 고려 방식 등이며, 각각 선택한 항목에 높은 배점을 부여하여 점수를 산정, 종합 평점이 가장 높은 업체를 납품대상업체로 선정한다.[13)]

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 2012년 1월부터 2016년 5월까지의 입찰 147건

가) 합의 개요

27 피심인 대광콘크리트, 대신실업, 대일콘크리트, 도봉콘크리트, 동양콘크리트산업, 상원, 원기업, 현명산업, 홍일기업 9개사[14)]는 2012년 1월부터 2016년 5월까지 기간 동안 조달청이 발주한 147건의 이 사건 하수관 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰(이하 '이 사건 제1입찰'이라 한다)에 참가하면서 사전에 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 및 제안가격을 합의하고 이를 실행하였다.

나) 합의 배경

(1) 수익성 악화 방지 필요성

28 2010년 8월경부터 이 사건 하수관의 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에 한국원심력콘크리트공업협동조합(이하 '원심력조합'이라 한다)이 참여할 수 없게 되면서 사업자들 간 치열한 경쟁이 발생하게 되었고, 피심인 9개사는 이로 인한 수익성 악화를 방지할 필요가 있었다.

---

13) 예를 들어, 기술 및 품질 우선 평가 방식은 가격(65점), 적기납품(10점), 사후관리(13점), 기술(7점), 품질관리(5점)으로 항목이 구성되어 있고, 가격 우선 평가 방식은 가격(75점), 적기 납품(15점), 사후관리(5점), 품질관리(5점)으로 항목이 구성되어 있다.

14) 피심인 9개사 외에도 2019. 4. 24. 폐업한 A사, 2019. 7. 31. 폐업한 B사 및 2015. 6. 30. 폐업한 C사도 2012년 1월경 당해 공동행위에 가담하였다.

<표 5> 도봉콘크리트 한○○ 진술 발췌('20. 1. 28.)

문) 원심력조합의 단체 수의계약 이후 흄관의 납품 방식은 어떻게 변했나요. 답) …(중략)… 이후 2010년 8월경부터는 원심력조합이 조합 명의로 마스 2단계 입찰에 참여할 수 없게 되면서 흄관 제조업체들끼리만 경쟁 입찰에 참여하게 되었습니다. …(중략)… 문) (공소장을 제시하며) 담합이 이루어지게 된 이유는 무엇인가요. 답) 마스 제도가 도입되고 1억 원 이상 구매부터는 무조건 경쟁 입찰이 이루어지게 되면서 사실상 낙찰을 받으려면 90%로 투찰할 수밖에 없어 저가투찰을 할 수밖에 없는 상황이었습니다. …(중략)…

(2) 합의의 구심점 역할이 필요하다는 공감대 형성

29 원심력조합이 이 사건 하수관의 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에 참여할 수 없게 되자 사업자들 간의 경쟁 입찰이 이루어지게 되었고, 이에 일부 피심인들 간 개별적인 담합 행위가 이루어지기도 하였으나 지속되지는 못하였다. 이에 따라 피심인 9개사 사이에는 업체들 간의 개별적인 협조로는 합의가 지속되기 어려우므로 합의의 구심적 역할이 필요하다는 공감대가 형성되었고, 이는 결과적으로 원심력조합을 중심으로 한 체계적인 합의가 성립되는 배경이 되었다.

<표 6> 도봉콘크리트 한○○ 진술 발췌('20. 1. 28.)

문) 2012년 1월경부터는 왜 원심력조합이 담합 행위에 개입하게 된 것인가요. 답) 2012년 1월경 이전에는 진술인이 알기로는 개별적으로 업체들끼리 입찰 담합 행위를 한 것으로 알고 있었습니다. 그런데 업체들끼리는 담합이 잘 이루어지지 않아 중간에서 이를 조정하고 관리할 무언가가 필요하다는 공감대가 있었습니다. …(중략)… 2012년 1월경에는 기존에 원심력조합 경리 업무를 담당하고 있었던 이▽▽이 흄관 업무를 담당하게 되면서 기존 업체들 간 중구난방식의 담합이 아닌 좀 더 체계적인 담합 행위가 이루어지게 되었습니다.

다) 구체적 행위사실

(1) 합의 과정 및 구체적 내용

(가) 기본합의 성립

30 2012년 1월경 원기업의 대표이사이자 원심력조합 이사장을 맡고 있던 원○○은 원심력조합 흄관 담당 이사인 이▽▽에게 이 사건 입찰에서의 담합 방안을 마련할 것을 지시하였고, 이에 따라 이▽▽이 담합 방안을 피심인 9개사에게 제안하였다.

<표 7> 원기업 원○○ 진술 발췌('20. 2. 6.)

문) 원심력조합 이▽▽ 이사가 흄관 업무를 맡게 되면서 흄관 마스 2단계 경쟁 입찰에서의 담합 행위가 시작된 이유는 무엇인가요. 답) …(중략)… 진술인이 2011년 2월 28일 원심력조합 이사장으로 취임하게 되었고, 이후 이사회가 변경되었으니까 수도권 흄관 제조사들이 하나로 뭉쳐야 하지 않겠느냐는 분위기가 조성되었습니다. 그러다 2012년 1월경 이▽▽ 이사가 흄관 품목만 업무적으로 전담하게 되면서 담합이 시작되었습니다. …(중략)…

<표 8> 대광콘크리트 전○○ 진술 발췌('20. 2. 18.)

문) 2012년 1월경 흄관 마스 2단계 경쟁 입찰에서 원○○이 담합을 하자고 제안한 것인가요. 답) 오래된 일이라 자세히 기억나지 않지만, 원○○이 대표자들 간의 친목모임에서 그와 같이 제안했던 것 같습니다.

<표 9> 대신실업 이◎◎ 진술 발췌('20. 2. 20.)

문) 2012년 1월경부터는 원심력조합이 흄관 마스 2단계 경쟁 입찰에서의 담합에 관여하던데, 그 이유는 무엇인가요. 답) 2011년 정도에 원기업의 원○○ 회장이 원심력조합 이사장으로 취임했는데, 업체들 간 과당 경쟁을 하지 말자고 하였고 그때쯤부터 원심력조합이 담합 행위에 관여하게 되었습니다.

<표 10> 동양콘크리트산업 신□□ 진술 발췌('20. 2. 12.)

문) 2012년 1월경 원심력조합의 개입 이후 흄관 마스 2단계 경쟁 입찰에서의 담합 행위를 정한 것은 누구인가요. 답) 원○○이 흄관을 하니까 원심력조합 이▽▽에게 좋은 방안이 없는지 알아보도록 한 것이고, 수도권 업체들이 이를 묵인하였습니다.

31 이에 피심인 9개사는 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 및 제안가격을 정하기로 합의하였다.

<표 11> 대광콘크리트 전○○ 진술 발췌('20. 2. 18.)

문) 원○○이 담합을 제안했다면, 진술인이 그 제안을 받아 들인 것인가요. 답) ...(중략)... 흄관의 경우 판매를 해도 적자가 나서 당시 흄관 업체들이 부도가 나는 상황이었기 때문에 남은 업체라도 살아보자는 생각에 아마 다른 업체들도 그 제안에 따른 것 같습니다.

<표 12> 대일콘크리트 맹○○ 진술 발췌('20. 2 .13.)

문) 진술인은 원심력조합의 담합 행위 제안을 받아들인 것인가요. 답) 제안을 받아들인 것입니다. 문) 왜 담합 행위 제안을 받아들인 것인가요. 답) 가격도 계속 내려가는 추세였고, 2단계 경쟁을 통해 낙찰을 받기 위해서는 결국 90%로 투찰해야하는데 제안 요청을 받은 업체 모두가 90% 투찰하게 되면 업체의 신용도나 재무상태 등을 고려해서 차순위자가 낙찰자로 선정되는데, 이렇게 되면 대일콘크리트는 낙찰 받기가 어려웠습니다. 그래서 담합 제안을 받아들였습니다.

<표 13> 도봉콘크리트 한○○ 진술 발췌('20. 1. 28.)

문) 내용을 정리하자면, 2012년 1월경 원심력조합 이▽▽ 이사가 흄관 업무를 맡게 되면서 기존 수도권 대표자회의를 원심력조합이 주관하게 되었고, 흄관 마스 2단계 경쟁입찰에서 원심력조합의 주관 하에 당시 수도권 대표자회의에 참석하는 11개의 흄관 사업자들이 담합을 하기로 했다는 것인데, 맞나요. 답) 네, 그렇습니다. 문) 2012년 1월경 당시 수도권 대표자회의에 참석한 사람들은 누구였나요. 답) 진술인 본인을 포함하여 대광콘크리트 전○○, 대신실업 선○○, 대일콘크리트 맹○○, 동양콘크리트산업 신□□, 상원 김●●, 원기업 원○○, 현명산업 이●●, 홍일기업 유○○, A사 김●●, B사 최●●이었습니다. ...(중략)...

32 이후 피심인 9개사는 이 사건 입찰 건마다 수요기관으로부터 제안요청을 받으면 그 사실을 원심력조합에 알리고, 원심력조합 사무실 등에서 추첨 등의 방식으로 사전에 낙찰예정자와 형식적 입찰참여자를 결정한 후 원심력조합으로부터 제안가격

을 전달받았다.

<표 14> 도봉콘크리트 한○○ 진술 발췌('20. 1. 28.)

문) 구체적으로 어떠한 방식으로 담합 행위가 이루어진 것인가요. 답) 2012년 1월경부터는 흄관 마스 2단계 입찰에서 업체들이 제안을 받으면, 제안을 받은 사실을 조합에 알리고, 이후 제안받은 각 사 영업 실무자들이 조합 사무실 등에 가서 추첨을 통해 낙찰예정자를 정하고, 낙찰예정자가 정해지면 조합이 입찰 참여자들의 투찰금액을 정해 팩스 등의 방식으로 전달하였습니다.

33 또한 피심인 9개사는 2012년 1월경부터 원심력조합의 주관[15] 하에 수도권 대표자 회의와 실무책임자 회의를 개최하였는데, 각 회의 운영은 수도권 대표자 회의에서 결정된 사항을 수도권 실무자책임자 회의에서 집행하거나, 수도권 실무책임자 회의에서 건의된 사항을 수도권 대표자 회의에서 결정하는 방식으로 이루어졌다.

<표 15> 2012. 9. 18. 수도권 대표자 회의 자료 발췌

3. 실무 책임자회의 운영 방법 • 대표자 회의에서 결정된 사항을 실무 책임자 회의에서 집행 • 실무자 책임자 회의에서 건의한 사항을 대표자 회의에서 검토 하여 결정된 사항을 실무 책임자 회의에 하달.

34 이후 피심인 9개사는 아래 <표 18>과 같이 지속적으로 수도권 대표자 회의와 실무책임자 회의를 통해 합의 내용을 보완하거나 수정하면서 합의를 지속하였다.

<표 16> 도봉콘크리트 한○○ 진술 발췌('20. 1. 28.)

문) 수도권 대표자 회의와 실무자 회의는 얼마나 자주 열렸나요. 답) 수도권 대표자 회의의 경우 원래 매월 1번씩 개최하기로 했었는데, 자주 모이지는 못했습니다. 그래도 1년에 4~5번 이상은 열렸습니다. 실무자 회의는 실제 회의에 참석한 강○○ 차장이 잘 알고 있습니다.

15) 2012년 1월경부터 원심력조합 이▽▽이 피심인 9개사의 수도권 대표자 회의와 실무책임자 회의 등을 준비하고 직접 참석도 하였으며, 2012년 4월경부터 원심력조합 전무이사로 취임한 강□□은 이▽▽의 상급자로서 이 사건 합의 실행에 관여하였다.

<표 17> 도봉콘크리트 강○○ 진술 발췌('20. 2. 5.)

문) 수도권 실무책임자 회의는 어느 정도 주기로 열렸나요. 답) 2013년 3월 정도부터 한달에 한번씩 열렸고, 추첨을 할 때는 제안받은 업체끼리만 수시로 모여 진행을 했습니다.

<표 18> 2014. 4. 30. 수도권 대표자 회의 자료 발췌

2. 2013년 실무자회의 참석현황(회의 일수 : 16회)

업체명	2/14	3/5	3/13	3/20	4/4	4/18	5/14	6/4	7/2	8/20	8/30	9/5	10/1	10/29	11/14	12/23	계
남 천	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	X	○	13
대 건	X	○	X	X	X	X	X	X	○	X	○	X	X	○	X	X	4
대 광	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
대 신	○	○	○	○	○	○	X	X	○	○	○	○	○	○	○	○	14
대 일	○	X	○	○	X	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	13
도 봉	X	X	X	○	○	X	○	○	X	○	○	○	X	X	○	○	9
동 양	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15
상 원	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	15
원기업	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15
현 명	○	○	○	X	○	X	X	X	○	○	X	X	○	○	○	○	10
흥 일	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16

(나) 합의 내용의 보완 및 수정

① 약자지원 제도의 운영

35 피심인 9개사는 추첨을 통해 낙찰예정자를 선정하는 방식으로 인해 낙찰 받지 못하는 업체가 발생하게 되자 5회 이상 낙찰예정자로 선정되지 못한 업체를 낙찰예정자로 배정하는 이른바 '약자지원 제도'를 운영하였는데, 그 구체적인 내용은 아래와 같다.

36 최초[16] 약자지원 제도는 5회 이상 추첨에 탈락한 업체를 2억 원 이하의 입찰

16) 약자지원 제도가 최초로 운영된 시기는 정확히 파악하기 어려우나, 동양콘크리트산업 신□□과 흥일기업 김◁◁가 약자지원 제도는 2013년경 만들어진 것 같다고 진술한 점과 도봉콘크리트 강○○이 2013년 3월경에도 약자지원 제도가 있었다고 진술한 점을 고려할 때, 2013년 초부터는 운영되고 있었던 것으로 보인다.

건에 대해 우선 배정[17]하되, 수주 실적 누계[18]의 '1/N'[19] 이상 업체는 지원 대상에서 제외하는 내용이었다.

<표 19> 도봉콘크리트 한○○ 진술 발췌('20. 1. 28.)

문) 약자 지원 제도란 무엇인가요. 답) 처음, 그러니까 2012년 1월경에는 약자 지원 제도가 없었습니다. 그런데 추첨을 통해 낙찰예정자를 정했기 때문에, 매출이 지나치게 저조한 업체에 대해서는 지원이 필요하다는 인식이 생기게 되었고, 이후 정확한 시기는 기억나지 않습니다만 5번 이상 추첨에 탈락한 업체에 대해서는 2억 원 이하 제안 건에 대해서 우선 배정을 하는 등의 방식으로 낙찰 받지 못한 업체에 대한 지원 제도를 운영하기도 하였습니다. …(중략)…

<표 20> 도봉콘크리트 강○○ 진술 발췌('20. 2. 5.)

문) 수주 실적의 누계로 평균 이상 업체는 아예 약자 지원 대상에서 제외하기로 한 시점은 언제부터인가요. 답) 진술인이 2013년 3월 처음 수도권 실무책임자 회의에 참석했을 때에 이미 수주 실적 누계와 관련된 내용도 시행 중이었는데, 아마 처음 제도가 만들어졌을 때도 그러한 내용이 있었던 것 같습니다.

37 이후 2014. 9. 19. 수도권 실무책임자 회의에서는 2014년 관급 물량이 저조하고 추첨을 통한 낙찰예정자 선정 방식으로 인해 여러 차례 낙찰 받지 못하는 업체가 계속 발생하게 되자, 약자지원 제도의 보완을 논의하기도 하였다.

17) 추후 2억 원 이하의 입찰 건에서 제안요청을 받게 되면 낙찰예정자의 추첨 없이 약자지원 대상자를 낙찰예정자로 정한다는 의미이며, 2014. 1. 20. 부터는 이 배정 기준을 3억 원으로 상향하였다.
18) 실적 집계 시점 연도와 그 전년도의 2개 연도 동안 이 사건 입찰에서 합의 구성원들이 수주한 계약금액의 누계를 의미한다.
19) 실적 집계 시점 연도와 그 전년도의 2개 연도 동안 이 사건 입찰에서 합의 구성원들이 수주한 계약금액 누계의 평균을 의미한다.

<표 21> 2014. 9. 19. 수도권 실무책임자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

38 이후에도 피심인 9개사는 아래 <표 22>~<표 27>과 같이 수도권 대표자 회의와 실무책임자 회의 등을 통해 약자지원 제도를 지속적으로 운영하였다.

<표 22> 2015. 2. 11. 수도권 실무책임자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

<표 23> 2015. 3. 10. 수도권 실무책임자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

<표 24> 2015. 3. 31. 수도권 실무책임자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

<표 25> 2015. 5. 20. 수도권 실무책임자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

<표 26> 2015. 6. 11. 수도권 대표자 회의 자료 발췌

0. 수도권 관급 수주는 LH의 택지개발 공사가 마무리 단계에 있어 마스 2단계 구매 실적은 줄었으나, 1억 미만 직접구매 물량이 늘어난 것으로 판단 됨. - 수도권 마스 2단계 구매 물량 중 3억 미만 금액은 약자지원으로 지원 되는 경우가 많음. - 최근에는 마스 2단계 영업이 어려워지고 있음을 실감 함.

[redacted]

<표 27> 2015. 7. 15. 수도권 실무책임자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

② 수주 실적 격차 해소를 위한 방안 마련

39 피심인 9개사는 추첨을 통해 낙찰예정자를 선정하는 방식으로 인해 업체 간 수주 실적에 대한 격차가 발생하게 되자 2014. 10. 8. 수도권 실무책임자 회의에서 아래 <표 28>과 같이 '1억 원 이상 3억 원 미만' 건에서 당첨되었을 경우 다음 추첨에서 1회, '3억 원 이상 6억 원 미만' 건에서 당첨되었을 경우 2회, '6억 원 이상' 건에서 당첨되었을 경우 3회 추첨 기회를 양보하는 방안을 마련하였고, 해당 안건은 2014. 11. 13. 수도권 대표자 회의에서 통과되었다.[20]

20) <표 29>에서 확인할 수 있듯이 2014. 11. 13. 수도권 대표자 회의 자료에 '1억이상~3억 미만: 1회, 3억이상~6억 미만: 2회' 옆 부분에 '기통과'라고 적힌 점을 고려할 때, 해당 안건은 수도권 대표자 회의에서 통과된 것으로 보는 것이 타당하다.

<표 28> 2014. 10. 8. 수도권 실무책임자 회의 자료 발췌

0. 마스 2단계 제안참여 조정의 건

- 최근 마스 2단계 제안에서 수도권 10개사 종전 보다는 어느 정도 불균형이 해소되어 가고 있는 추세이며, 제안 받은 업체의 추첨 운에 따라 판급실적의 등락이 크게 발생 하고 있는 실정 임.

- 특히 추첨 운이 따르지 않는 회원사는 계속 떨어지는 상황에 있으므로 이에 대한 부담을 줄이고 2단계 수주 기회를 확장하여 수혜금액 격차를 줄이고자 아래와 같이 시행하고자 함.

0. 마스 2단계 납품 선정자는 다음 제안에서 참여 제한 (제안 영업도 포함한다)

- 1억이상 ~ 3억 미만 : 1회 or 0회
- 3억이상 ~ 6억 미만 : 2회 or 1회
- 6억이상 ~ : 3회 or 2회
- 시행일 : 수도권 대표자회의 상임 일.

※ 위의 1, 2, 3회는 지난 대표자회의(2014. 2. 5)에서 부결된바 있음.

<표 29> 2014. 11. 13. 수도권 대표자 회의 결과 내용 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

③ 합의 위반자에 대한 벌칙 마련

40 피심인 9개사는 합의 위반자에 대한 벌칙을 정하기도 하였는데, 이와 관련된 내용은 아래와 같다.[21)]

41 2012. 8. 22. 수도권 실무책임자자 회의에서 피심인 9개사는 2012. 8. 8. 제안 요청이 있었던 '지방도 356호선 우회도로건설공사-흠관' 건에서 A사가 합의를 위반하고 낙찰 받게 되자, 합의 위반자에 대한 벌칙 필요성에 대해 논의하였다.

<표 30> 2012. 8. 22. 수도권 실무책임자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

42 이후 2012. 9. 5. 수도권 대표자 회의에서 피심인 9개사는 합의 위반 시 3천만 원의 벌칙금을 부과할 것을 결정하였다.

<표 31> 2012. 9. 5. 수도권 대표자 회의 결과 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

43 또한 2014. 6. 20.[22)] 제안 요청이 있었던 '군포송정 공공주택지구 조성공사-흠

21) 2012. 9. 5. 수도권 대표자 회의에서 결정된 벌칙금 부과는 그 벌칙이 이행되었다고 볼 만한 증거를 확보하지 못하였고, 2014. 7. 10. A사의 반칙 행위에 대한 벌칙은 이후 A사가 합의에서 이탈하게 되면서 실제 이행되지 못하였다.

22) <표 31> 2014. 7. 10. 수도권 대표자 회의 자료에서는 '군포송정 공공주택지구 조성공사-흠관' 건의

관' 건에서 A사가 합의를 위반하자, 피심인 9개사는 2014. 7. 10. 수도권 대표자 회의에서 A사에 대해 낙찰예정자 추첨 기회를 5회 박탈하고, 원래 의도한 낙찰예정자인 대신콘크리트에게 낙찰금액의 1.5배를 보상할 것을 정하였다.

<표 32> 2014. 7. 10. 수도권 대표자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

(다) 일부 피심인의 합의 탈퇴 및 재가담

44 한편, 2012년 1월부터 2016년 5월까지의 공동행위 기간 중 합의에서 탈퇴한 사업자와 탈퇴 후 다시 합의에 가담한 사업자가 있는데, 이와 관련된 내용은 아래 ①~③과 같다.

① C사의 합의 탈퇴

45 C사는 아래 <표 33>에서 확인할 수 있듯이 2012년 1월경 기본 합의에 참여하였으며, 아래 <표 34>과 같이 수도권 대표자 회의에도 참석하여 합의를 지속하였으나 2013년 6월경 이후에는 합의에 참여하지 않은 것으로 확인된다.[23)]

<표 33> 대광콘크리트 전○○ 진술 발췌('20 .2. 18.)

문) C사도 합의에 참여했나요. 답) 네. 문) C사은 언제까지 합의에 참여했나요. 답) 2013년 정도까지 참여했던 것으로 기억합니다.

제안요청일이 2014.6. 25.로 기재되어 있다. 그러나 실제 조달청 제출 자료상의 제안요청일은 2014. 6.20.인 점을 고려할 때, 자료 작성 과정에서 오기가 있었던 것으로 보인다.

23) C사이 명시적으로 합의 탈퇴 의사를 표시한 사실은 확인할 수 없으나, <표 35>에서 보는 바와 같이 C사은 2013. 6. 18. 제안요청이 있었던 입찰(제안요청번호: 20130601080)에 참여한 이후 더 이상 이 사건 입찰에는 참여하지 않았고, 대광콘크리트의 전○○도 C사이 2013년까지 합의에 참여하였다고 인식하고 있으므로 C사의 합의 가담 시점은 2013년 6월까지로 보는 것이 타당하다.

<표 34> 2012. 9. 18. 수도권 대표자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

<표 35> C사의 이 사건 입찰 참여 내역[24)]

(단위: 원, %)

연번	제안요청번호	선정기준	업체명	제안가격	제안율	낙찰 여부
1	20120300714	최저제안가격	C사	171,856,870	99.101	탈락
2	20120300675			317,994,840	98.633	탈락
3	20120501135			124,247,550	99.609	탈락
4	20120800424			209,626,100	98.806	탈락
5	20120900472			120,177,370	100	탈락
6	20121001158			187,330,200	99.978	탈락
7	20130100089			145,079,400	99.604	탈락
8	20130300437			109,271,430	100	탈락
9	20130301215			213,934,930	98.925	탈락
10	20130500350			224,979,620	100	탈락
11	20130601080			111,436,690	99.998	탈락

② A사의 합의 탈퇴

46 A사는 아래 <표 36>에서 확인할 수 있듯이 2012. 1월경 기본 합의에 참여하였고, 아래 <표 37>과 같이 수도권 실무책임자 회의 등에 참여하면서 합의를 지속하였다.

<표 36> 홍일기업 유○○ 진술 발췌('20. 2. 4.)

24) 동 기간 C사의 평균 제안율은 99.514%였다. 낙찰을 받지 못함에도 계속해서 100%에 가까운 제안율로 제안하거나 응찰하지 않는 것은 C사이 추첨에서 낙찰받지 못했기 때문인 것으로 보인다.

문) 2012년 1월경 정도의 수도권 대표자 모임의 구성원은 누구였나요.
답) 진술인 본인, 대신실업 선○○ 사장, 동양콘크리트 신□□ 회장, 대광콘크리트 전○○ 사장, 상원 김●● 사장, 도봉콘크리트 한○○ 사장, 조합 이사장을 맡고 있던 원기업의 원○○ 회장, B사 최●● 사장, 대일콘크리트 맹○○ 사장, 현명산업 정확한 이름은 기억나지 않으나 손○○ 사장의 전임자, A사 김●● 사장, C사 정○○ 사장이었습니다. 다만 원기업 원○○ 회장은 당시 조합장을 맡고 있어서 중요한 자리에 참석하였고 자주 나오지는 않았던 것으로 기억합니다.

<표 37> 2014. 4. 30. 수도권 대표자 회의 자료 발췌

2. 2013년 실무자회의 참석현황(회의 일수 : 16회)

업체명	2/14	3/5	3/13	3/20	4/4	4/18	5/14	6/4	7/2	8/20	8/30	9/5	10/1	10/29	11/14	12/23	계
남 천	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	X	○	13
대 건	X	○	X	X	X	X	X	X	○	X	○	X	X	○	[illegible]		

47 그러나 A사는 2014. 6. 20. 제안요청이 있었던 '군포송정 공공주택지구 조성공사 건'과 2014. 7. 8. 제안요청이 있었던 '시흥장현 조성공사 2공구 건'에서 연달아 합의를 위반한 후 2014. 7. 22.경 합의에서 탈퇴하였다.

<표 38> 2014. 7. 10. 수도권 대표자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

<표 39> 도봉콘크리트 한○○ 진술 발췌('20.1.28.)

문) 담합은 어떻게 중지된 것인가요.
답) …(중략)… 한편 A사의 경우 2014. 6. 25. 있었던 군포송정지구 조성공사 흄관 구매 입찰에서 대신콘크리트가 낙찰 받기로 했는데, A사가 담당자의 실수로 단가를 잘못 입력하여 낙찰 받게 되었습니다. 그래서 수도권 대표자회의에서는 2014. 7. 10. A사에 대해 마스 2단계 제안에 5회 참여를 제한하는 등의 제재를 결의하였습니다. 그런데 이후 2014. 7월경에 있었던 시흥장현 조성공사 2공구 자재 입찰에서 A사가 한번 더 합의 내용을 위반하고 96% 정도의 제안율로 낙찰을 받게 되었습니다. 이러한 일이 있게 되자 A사는 더 이상 수도권 대표자모임에 참여하지 않게 되었습니다. …(중략)…

<표 40> 2014. 9. 15. 수도권 대표자 회의 자료 발췌

<경영상 비밀이 포함되어 있어 비공개>

③ 동양콘크리트산업의 합의 이탈 및 재합류

48 동양콘크리트산업은 2015년 7월경 합의에서 이탈하였으나,[25] 이후 2016년 3월경 다시 합의에 합류하였다.[26]

<표 41> 동양콘크리트산업 신□□ 진술 발췌('20. 2. 12.)

문) 동양이 중간에 합의에서 이탈한 적이 있나요. 답) 2015년 7월 중순경 조합 회원사가 아닌 회원사가 제안을 받는 일이 있어서 조합에서는 동양에 그러한 회원사를 추첨에 함께 참여시키자고 했는데, 동양에서는 이를 거절했었습니다. 그러자 조합에서는 회의에 같이 할 수 없다는 문자메시지를 양○○ 차장에게 발송하였고, 이후 양○○ 차장은 실무자 회의에 참여하지 않았습니다. 그러다가 2016년 3월경 이▽▽ 이사로부터 같이 하자는 연락이 와서 다시 2016년 4월~5월에 낙찰예정자 추첨에 참여하였습니다.

(2) 합의 실행

(가) 합의 실행 방식

49 원심력조합은 피심인 9개사의 제안가격을 정한 뒤 이를 팩스를 통해 전달하거나 피심인 9개사 소속 영업실무자에게 직접 전달하였다.

---

25) 동양콘크리트산업 신□□은 <표 41>에서 확인할 수 있듯이 원심력조합에서 같이 할 수 없다는 통보를 받고 합의에서 이탈하였다고 진술하였으나, 대광콘크리트 전○○과 도봉콘크리트 강○○은 동양콘크리트산업의 합의 이탈 사유를 '당시 평가방식이 신용도가 높은 업체에게 유리하게 변경됨에 따라 동양콘크리트산업이 업계 중 신용도가 가장 높아 가장 유리하게 되었고, 그에 따라 동양콘크리트산업이 합의에서 이탈하였다'는 취지로 진술하여 동양콘크리트산업의 합의 이탈 사유가 다소 불분명하다.

26) 한편 심사보고서 소갑 제1-1호증의 범죄일람표를 통해서 볼 때 동양콘크리트산업은 합의에서 이탈한 기간 동안에도 2015.11.3. 제안요청이 있었던 '양주회천 택지개발사업 조성공사 및 옥정~회천 도로개설공사 건'에 형식적 입찰참여자로 참여한 것으로 확인된다.

<표 42> 도봉콘크리트 강○○ 진술 발췌('20 .2. 5.)

문) 원심력조합에서는 어떠한 방식으로 진술인에게 제안금액을 전달했나요. 답) 추첨하고 난 뒤 그 자리에서 직접 제안금액이 기재된 단가표를 준 적도 있고, 도봉 사무실로 팩스를 보내주기도 했습니다.

<표 43> 홍일기업 김◁◁ 진술 발췌('20. 2. 4.)

문) 원심력조합이 담합 행위에 개입하면서 어떤 방식으로 담합이 이루어졌나요. 답) ...(중략)... 이후 원심력조합에서 투찰금액을 팩스를 통해 전달하거나 현장에서 직접 전달했습니다.

<표 44> 대광콘크리트 노○○ 진술 발췌('20. 2. 18.)

문) 원심력조합이 담합에 관여한 이후에는 어떠한 방식으로 담합 행위가 이루어진 것인가요. 답) ...(중략)... 원심력조합이 투찰금액을 정해주는 방식이었습니다.

<표 45> 동양콘크리트산업 신□□ 진술 발췌('20. 2. 12.)

문) 2012년 1월경 원심력조합의 개입 이후 흄관 마스 2단계 경쟁 입찰에서의 담합 행위는 어떠한 방식으로 이루어졌나요. 답) ...(중략)... 원심력조합에서 제안금액을 정해서 알려주는 방식으로 담합이 이루어졌습니다.

<표 46> 현명산업 손○○ 진술 발췌('20. 2. 11.)

문) 흄관 마스 2단계 경쟁 입찰에서의 담합 행위는 어떠한 방식으로 이루어졌나요. 답) ...(중략)... 추후 원심력조합 이▽▽ 이사가 업체별로 낙찰예정자에게 가장 낮은 제안율을, 낙찰예정자가 아닌 업체들에게는 그보다 높은 제안율을 통보해주는 방식으로 들었습니다.

(나) 합의 실행의 결과

50 피심인 9개사는 총 147건의 입찰에서 추첨[27]을 통해 낙찰예정자를 정하고 원심력조합이 정해주는 가격으로 제안하거나 제안서를 제출하지 않는 등의 방식[28]으로

27) 다만 합의 초기에는 모두 같은 가격으로 투찰(<표 47>의 연번 1번 및 2번)하여 이후 수요기관에서 진행되는 추첨을 통해 낙찰예정자를 정한 것으로 보인다. 이와 관련하여 홍일기업 김◁◁는 연번 1번 및 2번 건에 대해 '정확히 기억나지는 않으나, 모두 같은 금액으로 제안하거나 아예 다 제안하지 않아 이후 수요기관의 추첨을 통해 낙찰받기로 한 것 같다'는 취지로 진술하였다.

합의를 실행하였는데, 그 결과는 아래 <표 47>와 같다.

<표 47> 피심인 9개사의 합의 실행 결과

(단위: 원. %)

연번	제안요청 일자	제안명	선정 기준	업체명	제안가격	제안율	낙찰 여부	비고 29)
1	2012.1.25.	안성제4산단 부지 조성공사 원심력철근콘크리트관2차	최저제안 가격	상원	168,264,500	99.091	낙찰	
				동양콘크리트산업	168,264,500	99.091	탈락	
				B사	168,264,500	99.091	탈락	
				흥일기업	168,264,500	99.091	탈락	
				도봉콘크리트	168,264,500	99.091	탈락	
2	2012.1.26.	화성동탄2 택지개발사업 조성공사 1-1공구 흄관 구매	최저제안 가격	원기업	245,307,800	98.833	낙찰	
				동양콘크리트산업	245,307,800	98.833	탈락	
				대신실업	245,307,800	98.833	탈락	
				B사	245,307,800	98.833	탈락	
				흥일기업	245,307,800	98.833	탈락	
				대광콘크리트	245,307,800	98.833	탈락	
				도봉콘크리트	245,307,800	98.833	탈락	
				상원	245,307,800	98.833	탈락	
3	2012.2.3.	여의도63빌딩 주변 침수해소사업 원심력철근콘크리트관 구매	최저제안 가격	상원	135,330,000	98.609	낙찰	
				동양콘크리트산업	137,065,000	99.874	탈락	
				대신실업	136,544,500	99.494	탈락	
				도봉콘크리트	135,850,500	98.989	탈락	
				대일콘크리트	137,203,800	99.975	탈락	
4	2012.2.29.	수유2배수분구종합정비사업3공구	최저제안 가격	대일콘크리트	114,429,850	99.71	낙찰	
				동양콘크리트산업	114,667,970	99.918	탈락	
				대신실업	114,710,930	99.955	탈락	
				도봉콘크리트	114,693,300	99.94	탈락	
				상원	114,645,200	99.898	탈락	
5	2012.3.13.	원심력철근콘크리트관 제안요청	최저제안 가격	대일콘크리트	168,713,900	99.741	낙찰	
				동양콘크리트산업	169,052,660	99.941	탈락	
				대신실업	169,105,860	99.972	탈락	
				도봉콘크리트	169,062,350	99.947	탈락	
				상원	169,004,030	99.912	탈락	
6	2012.3.14.	위례지구 조성공사(1공구) 지급자재(원심력철근콘크리트	최저제안 가격	원기업	171,856,870	99.101	낙찰	
				대신실업	172,616,460	99.539	탈락	
				흥일기업	172,740,300	99.611	탈락	

28) 다수공급자 2단계 경재 입찰에서 제안요청을 받은 업체가 제안서를 제출하지 않으면 나라장터 쇼핑몰에 등록된 가격을 제안한 것으로 간주된다. 피심인 9개사는 추첨을 통해 낙찰예정자를 정하였기 때문에 제안서를 제출하지 않는 행위 역시 합의에 의한 것이라고 봄이 타당하다.

		관) 구입		C사	171,856,870	99.101	탈락	
				도봉콘크리트	172,617,900	99.54	탈락	
7	2012.3.15.	수원호매실 대1-19호선외 2개도로 개설공사 자재 흄관 구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	316,904,900	98.295	낙찰	
				대신실업	316,995,850	98.323	탈락	
				B사	316,982,240	98.319	탈락	
				흥일기업	316,904,900	98.295	탈락	
				원기업	317,125,530	98.364	탈락	
				현명산업	319,177,380	99	탈락	
				대광콘크리트	317,481,250	98.474	탈락	
				C사	317,994,840	98.633	탈락	
				도봉콘크리트	316,904,900	98.295	탈락	
				대일콘크리트	317,842,170	98.586	탈락	
				상원	317,998,700	98.634	탈락	
8	2012.3.20.	원심력철근콘크리트관 제안요청(4구역 3차분)	최저제안가격	대일콘크리트	114,659,500	99.749	낙찰	
				동양콘크리트산업	114,894,090	99.953	탈락	
				대신실업	114,922,250	99.978	탈락	
				도봉콘크리트	114,922,250	99.978	탈락	
				상원	114,853,490	99.918	탈락	
9	2012.4.9.	대덕연구개발특구 1단계 개발사업 조성공사 흄관구매 제안요청	최저제안가격	동양콘크리트산업	198,432,270	94.982	낙찰	
				B사	204,723,360	97.993	탈락	
				대광콘크리트	206,827,130	99	탈락	
				대일콘크리트	206,827,130	99	탈락	
				상원	206,827,130	99	탈락	
10	2012.4.9.	영덕~오산간도로 연속화공사 흄관 구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	446,998,800	97.995	낙찰	
				대신실업	450,890,600	98.849	탈락	
				도봉콘크리트	450,138,000	98.684	탈락	
				대일콘크리트	450,394,600	98.74	탈락	
				상원	449,032,000	98.441	탈락	
11	2012.5.3.	경인고속도로 직선화 건설공사 관급자재(흄관) 구매	최저제안가격	대신실업	377,239,690	98.498	낙찰	
				동양콘크리트산업	378,760,710	98.895	탈락	
				도봉콘크리트	378,381,460	98.796	탈락	
				대일콘크리트	378,363,160	98.791	탈락	
				상원	378,003,810	98.698	탈락	
12	2012.5.16.	화성동탄2 택지개발사업 조성공사 1-2공구 흄관 1,703본 구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	151,883,640	99.525	낙찰	
				흥일기업	152,181,530	99.72	탈락	
				대광콘크리트	151,933,570	99.558	탈락	
				도봉콘크리트	152,021,160	99.615	탈락	
				상원	151,932,700	99.557	탈락	
13	2012.5.17.	백원도시계획도로대3-5호.리도210호선개설공사-흄관	최저제안가격	대신실업	124,247,550	99.609	낙찰	
				동양콘크리트산업	124,617,220	99.906	탈락	
				D사	124,675,080	99.952	탈락	×
				C사	124,247,550	99.609	탈락	

				도봉콘크리트	124,498,270	99.81	탈락	
14	2012.5.18.	여주가남간도로확포장공사 관급자재 흄관	최저제안가격	도봉콘크리트	149,963,000	99.5	낙찰	
				동양콘크리트산업	150,483,700	99.846	탈락	
				대신실업	150,514,500	99.866	탈락	
				대일콘크리트	150,563,700	99.899	탈락	
				상원	150,413,100	99.799	탈락	
15	2012.5.22.	청라-서곶로간 도로 및 청라배수지 건설공사 지급자재 원심력철근콘크리트관 구매	최저제안가격	원기업	117,396,850	99.503	낙찰	
				동양콘크리트산업	117,396,850	99.503	탈락	
				대신실업	117,983,400	100	탈락	
				B사	117,753,320	99.805	탈락	
				흥일기업	117,983,400	100	탈락	
				대광콘크리트	117,636,340	99.706	탈락	
				도봉콘크리트	117,869,650	99.904	탈락	
				대일콘크리트	117,983,400	100	탈락	
16	2012.5.23.	석문국가산업단지 조성7공구 지급자재 흄관 구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	398,044,360	98.804	낙찰	
				대신실업	398,438,000	98.902	탈락	
				흥일기업	398,044,360	98.804	탈락	
				상원	398,253,340	98.856	탈락	
				E사	398,833,870	99	탈락	×
17	2012.7.5.	화성동탄2 택지개발사업 조성공사 3-3공구 흄관 구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	222,137,770	98.897	낙찰	
				대신실업	222,369,040	99	탈락	
				B사	222,204,370	98.927	탈락	
				흥일기업	222,369,040	99	탈락	
				도봉콘크리트	222,369,040	99	탈락	
				대일콘크리트	222,369,040	99	탈락	
				상원	222,219,770	98.934	탈락	
18	2012.7.17.	화성남양뉴타운 도시개발사업 조성공사 2공구 자재 흄관 구매	최저제안가격	대신실업	248,253,960	98.7	낙찰	
				동양콘크리트산업	248,757,860	98.9	탈락	
				B사	249,008,950	99	탈락	
				흥일기업	249,008,950	99	탈락	
				도봉콘크리트	249,008,950	99	탈락	
19	2012.7.18.	대부동주민센터 우회도로 개설공사 관급자재 원심력철근콘크리트관 구입	최저제안가격	도봉콘크리트	169,959,210	99.818	낙찰	
				동양콘크리트산업	169,959,210	99.818	탈락	
				대신실업	170,268,800	100	탈락	
				원기업	170,193,540	99.956	탈락	
				대일콘크리트	170,046,950	99.87	탈락	
20	2012.7.19.	영종하늘도시 개발사업 조경공사 2-1공구 원심력철근콘크리트관 제1차 구매	최저제안가격	현명산업	178,875,980	99.901	낙찰	
				동양콘크리트산업	179,001,500	99.972	탈락	
				대신실업	179,052,500	100	탈락	
				원기업	178,959,720	99.948	탈락	
				대일콘크리트	179,052,500	100	탈락	
21	2012.7.19.	화성남양뉴타운 도시개발사업 조성공사 1공구 자재 흄관 구매	최저제안가격	대신실업	933,125,450	97.8	낙찰	
				동양콘크리트산업	933,836,100	97.875	탈락	
				흥일기업	935,031,030	98	탈락	
				대일콘크리트	935,031,030	98	탈락	

				상원	933,371,230	97.826	탈락	
22	2012.8.8.	지방도 356호선 우회도로건설공사-흄관	최저제안가격	A사	205,748,100	96.978	낙찰	
				원기업	209,837,200	98.906	탈락	
				현명산업	210,037,330	99	탈락	
				대광콘크리트	209,756,900	98.868	탈락	
				C사	209,626,100	98.806	탈락	
23	2012.8.21.	영종하늘도시 개발사업 조경3-1공구 지급자재 원심력철근콘크리티관 제1차 구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	148,188,000	99.827	낙찰	
				대신실업	148,445,520	100	탈락	
				원기업	148,445,520	100	탈락	
				대광콘크리트	148,285,050	99.892	탈락	
				대일콘크리트	148,445,520	100	탈락	
24	2012.9.7.	송산그린시티 국도77호선 건설공사 원심력철근콘크리트관 구매시행	최저제안가격	대일콘크리트	383,170,900	98.853	낙찰	
				동양콘크리트산업	383,412,900	98.916	탈락	
				대신실업	383,466,160	98.929	탈락	
				B사	383,269,120	98.879	탈락	
				흥일기업	383,327,420	98.894	탈락	
				A사	383,305,920	98.888	탈락	
				현명산업	0[30]	0	탈락	
				대광콘크리트	383,472,890	98.931	탈락	
				도봉콘크리트	383,347,170	98.899	탈락	
				상원	383,401,970	98.913	탈락	
25	2012.9.12.	매소홀로(호구포로~남동경기장) 도로개설공사 원심력철근콘크리트관 구입	최저제안가격	대신실업	120,099,510	99.935	낙찰	
				동양콘크리트산업	120,119,680	99.952	탈락	
				B사	120,151,110	99.978	탈락	
				대광콘크리트	120,145,170	99.973	탈락	
				C사	120,177,370	100	탈락	
26	2012.9.13.	남양주별내 주변도로(구리시구간) 원심력 철근콘크리트관 구매	최저제안가격	상원	262,134,080	98.647	낙찰	
				동양콘크리트산업	263,053,990	98.993	탈락	
				대신실업	262,799,480	98.897	탈락	
				도봉콘크리트	262,822,000	98.906	탈락	
				대일콘크리트	262,526,820	98.794	탈락	
27	2012.9.14.	제1매립장 이격구간 기반시설 보완공사 1차 관급자재 원심력철근콘크리트관 구매	최저제안가격	대신실업	212,479,500	98.995	낙찰	
				동양콘크리트산업	212,486,070	98.998	탈락	
				B사	212,490,900	99	탈락	
				도봉콘크리트	212,484,780	98.997	탈락	
				대일콘크리트	212,485,340	98.997	탈락	
				상원	212,486,070	98.998	탈락	
28	2012.9.25.	원심력철근콘트리트관-안중,송담지구 토지구획 정리사업 4차분	최저제안가격	B사	166,686,550	99.903	낙찰	
				대광콘크리트	166,789,160	99.965	탈락	
				도봉콘크리트	166,805,290	99.974	탈락	
				대일콘크리트	166,838,640	99.994	탈락	

				상원	166,821,670	99.984	탈락	
29	2012.10.4.	화성동탄2 택지개발사업 조성공사 1-2공구 흄관 2,046본 구매	최저제안가격	대신실업	223,324,420	98.934	낙찰	
				동양콘크리트산업	223,413,840	98.974	탈락	
				B사	223,438,520	98.985	탈락	
				대광콘크리트	223,395,090	98.966	탈락	
				상원	223,324,420	98.934	탈락	
30	2012.10.17.	위례조성2공구 원심력철근콘크리트관(흄관1차)구매	최저제안가격	대광콘크리트	157,330,300	99.975	낙찰	
				동양콘크리트산업	157,362,000	99.995	탈락	
				B사	157,347,500	99.986	탈락	
				흥일기업	157,350,900	99.988	탈락	
				A사	157,357,800	99.993	탈락	
31	2012.10.23.	김포한강 조경5-2공구-원심력철근콘크리트관	최저제안가격	흥일기업	187,290,370	99.957	낙찰	
				동양콘크리트산업	187,366,090	99.998	탈락	
				대신실업	187,370,640	100	탈락	
				C사	187,330,200	99.978	탈락	
				도봉콘크리트	187,326,260	99.976	탈락	
32	2012.10.26.	하남미사 조성1공구 지급자재 철근콘크리트관 구매의뢰	최저제안가격	상원	140,980,620	99.945	낙찰	
				동양콘크리트산업	141,002,500	99.96	탈락	
				흥일기업	141,006,760	99.963	탈락	
				대광콘크리트	141,023,290	99.975	탈락	
				도봉콘크리트	141,036,280	99.984	탈락	
				대일콘크리트	141,058,580	100	탈락	
33	2012.10.30.	인천가정지구 경명로 연결도로 개설공사 흄관 위탁구매	최저제안가격	도봉콘크리트	108,395,730	99.802	낙찰	
				동양콘크리트산업	108,518,760	99.915	탈락	
				대신실업	108,553,140	99.947	탈락	
				대일콘크리트	108,593,220	99.984	탈락	
				상원	108,497,850	99.896	탈락	
34	2012.12.17.	신내3지구 2단지 및 세곡2지구 3단지 아파트건설공사 원심력철근콘크리트관 구매	최저제안가격	대신실업	104,660,630	99.206	낙찰	
				동양콘크리트산업	105,081,140	99.605	탈락	
				원기업	105,497,820	100	탈락	
				현명산업	105,187,370	99.706	탈락	
				대광콘크리트	104,872,340	99.407	탈락	
				대일콘크리트	104,660,630	99.206	탈락	
35	2012.12.17.	하남미사 조성2공구 지급자재 철근콘크리트관 구매의뢰	최저제안가격	도봉콘크리트	545,038,020	98.462	낙찰	
				동양콘크리트산업	547,530,450	98.913	탈락	
				대신실업	547,700,910	98.944	탈락	
				대일콘크리트	547,902,370	98.98	탈락	
				상원	547,315,890	98.874	탈락	
36	2013.1.3.	하남미사 조성1공구 지급자재 철근콘크리트관 구매의뢰	최저제안가격	대광콘크리트	144,933,160	99.504	낙찰	
				흥일기업	145,369,960	99.804	탈락	
				원기업	145,226,440	99.705	탈락	
				C사	145,079,400	99.604	탈락	

				F사	145,655,520	100	탈락	×
37	2013.1.7.	삼계구문천간 도로 확포장공사 관급자재 흄관	최저제안가격	도봉콘크리트	120,494,370	99.803	낙찰	
				동양콘크리트산업	120,626,520	99.912	탈락	
				대신실업	120,665,750	99.945	탈락	
				대일콘크리트	120,718,610	99.989	탈락	
				상원	120,520,800	99.825	탈락	
38	2013.1.10.	시화MTV 제2공구 조성공사 흄관 구매 2013년	최저제안가격	대신실업	334,527,860	98.847	낙찰	
				동양콘크리트산업	334,554,270	98.855	탈락	
				B사	334,758,120	98.915	탈락	
				홍일기업	334,783,590	98.923	탈락	
				A사	334,660,070	98.886	탈락	
				원기업	334,858,630	98.945	탈락	
				현명산업	334,527,860	98.847	탈락	
				대광콘크리트	334,729,950	98.907	탈락	
				도봉콘크리트	334,672,820	98.89	탈락	
				대일콘크리트	334,626,740	98.876	탈락	
				상원	334,583,240	98.863	탈락	
39	2013.1.23.	부천옥길 보금자리 주택지구 조성공사 흄관A형 위탁구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	221,720,440	98.481	낙찰	
				B사	225,139,750	100	탈락	
				도봉콘크리트	222,196,250	98.693	탈락	
				대일콘크리트	222,572,910	98.86	탈락	
				상원	222,314,140	98.745	탈락	
40	2013.2.18.	시화MTV3공구 조성공사 흄관 구매	최저제안가격	대광콘크리트	227,986,320	98.872	낙찰	
				동양콘크리트산업	228,034,240	98.892	탈락	
				B사	228,058,920	98.903	탈락	
				홍일기업	228,220,560	98.973	탈락	
				A사	228,150,500	98.943	탈락	
				원기업	228,104,120	98.923	탈락	
				현명산업	230,588,440	100	탈락	
				도봉콘크리트	228,171,400	98.952	탈락	
				대일콘크리트	228,241,080	98.982	탈락	
				상원	228,220,560	98.973	탈락	
41	2013.3.7.	인천국제공항고속도로 검암IC 및 경명로 입체교차로 건설공사 원심력철근콘크리트관 구매	최저제안가격	대신실업	197,703,500	99.697	낙찰	
				동양콘크리트산업	198,158,800	99.927	탈락	
				도봉콘크리트	197,914,500	99.804	탈락	
				대일콘크리트	198,087,790	99.891	탈락	
				상원	198,015,920	99.855	탈락	
42	2013.3.8.	원심력철근콘크리트관 제안요청 - 남가좌1배수분구하수관거종합사업	최저제안가격	대신실업	109,113,540	99.856	낙찰	
				동양콘크리트산업	109,169,870	99.907	탈락	
				대광콘크리트	109,252,760	99.983	탈락	
				C사	109,271,430	100	탈락	
				대일콘크리트	109,188,800	99.924	탈락	
43	2013.3.20.	인천서창2지구 소래로연결도로외 1개 도로 개설공사 흄관 위탁구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	213,785,610	98.856	낙찰	
				B사	214,014,160	98.962	탈락	
				홍일기업	216,258,940	100	탈락	
				대광콘크리트	214,057,160	98.982	탈락	

				C사	213,934,930	98.925	탈락	
44	2013.3.26.	행정중심복합도시 2-4생활권(일부)조성공사 지급자재(원심력 철근콘코리트관) 구매요청	최저제안가격	흥일기업	164,610,060	99.855	낙찰	
				동양콘크리트산업	164,754,600	99.942	탈락	
				A사	164,728,770	99.927	탈락	
				상원	164,690,160	99.903	탈락	
				F사	164,754,600	99.942	탈락	×
45	2013.4.4.	화성동탄2 택지개발사업 조성공사 1-2공구 흄관 9,285개 구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	979,424,220	97.702	낙찰	
				대신실업	981,426,220	97.902	탈락	
				도봉콘크리트	981,698,590	97.929	탈락	
				대일콘크리트	982,056,030	97.965	탈락	
				상원	980,876,300	97.847	탈락	
46	2013.4.4.	천안제5일반산업단지조성공사-원심력 철근콘크리트	최저제안가격	흥일기업	135,151,210	99.903	낙찰	
				A사	135,258,210	99.982	탈락	
				G사	135,282,220	100	탈락	×
				H사	135,282,220	100	탈락	×
				I사	135,282,220	100	탈락	×
47	2013.4.5.	화성동탄2 조성공사 3-1공구 흄관 3,698개 구매	최저제안가격	상원	419,427,370	98.695	낙찰	
				동양콘크리트산업	419,659,640	98.75	탈락	
				B사	419,916,500	98.81	탈락	
				도봉콘크리트	419,857,250	98.796	탈락	
				대일콘크리트	420,086,700	98.85	탈락	
48	2013.4.8.	시흥은계 보금자리주택지구 조성공사 지급자재(철근콘크리트관) 구매	최저제안가격	도봉콘크리트	341,293,200	98.803	낙찰	
				동양콘크리트산업	341,952,380	98.994	탈락	
				흥일기업	341,743,340	98.934	탈락	
				원기업	341,904,520	98.98	탈락	
				대광콘크리트	341,468,160	98.854	탈락	
				대일콘크리트	341,886,460	98.975	탈락	
				상원	345,426,600	100	탈락	
49	2013.4.8.	하남미사 조성3공구 지급자재 철근콘크리트관	최저제안가격	대신실업	644,591,000	97.539	낙찰	
				동양콘크리트산업	660,854,670	100	탈락	
				B사	646,589,300	97.841	탈락	
				도봉콘크리트	646,116,500	97.77	탈락	
				대일콘크리트	647,601,240	97.995	탈락	
50	2013.4.12.	위례택지개발사업 시범단지 및 세곡2지구 4단지 원심력 철근콘크리트관 구매	최저제안가격	원기업	143,492,400	96.497	낙찰	
				동양콘크리트산업	148,691,710	99.993	탈락	
				대신실업	148,632,830	99.954	탈락	
				B사	148,662,810	99.974	탈락	
				흥일기업	148,674,360	99.981	탈락	
				A사	148,645,460	99.962	탈락	
				F사	144,243,190	97.002	탈락	×
51	2013.4.12.	3-1 및 4-1생활권 조성공사 원심력콘크리관 구매요청세	최저제안가격	상원	697,661,820	95.896	낙찰	
				흥일기업	705,716,870	97.003	탈락	
				A사	727,517,690	100	탈락	

		종개발사업3부554		F사	705,716,870	97.003	탈락	×
52	2013.4.16.	화성향남2 동서간선 도로 건설공사-흄관	최저제안 가격	상원	362,891,260	98.687	낙찰	
				동양콘크리트산업	363,111,300	98.747	탈락	
				대신실업	363,528,920	98.86	탈락	
				도봉콘크리트	363,294,760	98.796	탈락	
				대일콘크리트	363,438,900	98.836	탈락	
53	2013.4.18.	장지~매산간(중로 1-15호선) 도로확포장공사 관급자재(흄관) 제안요청	최저제안 가격	A사	118,461,480	99.923	낙찰	
				동양콘크리트산업	118,533,420	99.984	탈락	
				B사	118,509,440	99.964	탈락	
				흥일기업	118,496,230	99.953	탈락	
				원기업	118,533,420	99.984	탈락	
				대광콘크리트	118,485,460	99.944	탈락	
				도봉콘크리트	118,546,700	99.995	탈락	
54	2013.4.18.	삼거-왕림간(군도1호선외1개노선)도로확포장공사 흄관 구입	최저제안 가격	원기업	170,666,580	97.503	낙찰	
				B사	173,182,000	98.94	탈락	
				A사	172,143,510	98.346	탈락	
				현명산업	175,038,000	100	탈락	
				대광콘크리트	171,518,230	97.989	탈락	
55	2013.5.6.	매소홀로(남동대로~호구포고)도로개설공사 공사용자재(흄관)구매	최저제안 가격	흥일기업	222,532,540	98.912	낙찰	
				동양콘크리트산업	224,979,620	100	탈락	
				대신실업	224,979,620	100	탈락	
				B사	222,715,150	98.993	탈락	
				A사	222,627,210	98.954	탈락	
				원기업	224,979,620	100	탈락	
				현명산업	224,979,620	100	탈락	
				대광콘크리트	222,577,050	98.932	탈락	
				C사	224,979,620	100	탈락	
				도봉콘크리트	222,691,330	98.983	탈락	
				대일콘크리트	224,979,620	100	탈락	
				상원	224,979,620	100	탈락	
56	2013.5.23.	한강수계 3-4공구 다수공급자 흄관 구매 요청	최저제안 가격	흥일기업	126,526,300	99.954	낙찰	
				A사	126,584,560	100	탈락	
				원기업	126,541,150	99.966	탈락	
				대광콘크리트	126,563,680	99.984	탈락	
				도봉콘크리트	126,554,520	99.976	탈락	
57	2013.5.27.	2-2생활권 조성공사_원심력철근콘크리트_130513	최저제안 가격	도봉콘크리트	439,689,030	98.201	낙찰	
				대신실업	442,349,180	98.795	탈락	
				B사	441,459,280	98.596	탈락	
				상원	442,572,700	98.845	탈락	
				F사	440,999,990	98.494	탈락	×
58	2013.6.18.	동서녹색 평화우회도로 확포장공사 관급-원심력철근콘크리트관	최저제안 가격	동양콘크리트산업	110,218,920	98.905	낙찰	
				원기업	110,278,030	98.958	탈락	
				현명산업	111,389,670	99.956	탈락	

				대광콘크리트	110,293,070	98.972	탈락	
				C사	111,436,690	99.998	탈락	
59	2013.6.30.	흄관 A형 구입(이천도자예술촌 조성공사)	최저제안가격	A사	260,291,010	98.926	낙찰	
				동양콘크리트산업	260,452,510	98.987	탈락	
				흥일기업	260,366,540	98.955	탈락	
				원기업	260,385,030	98.962	탈락	
				상원	260,325,990	98.939	탈락	
60	2013.7.1.	하남미사 조성공사 1공구 지급자재(철근콘크리트관, A형) 구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	632,702,250	97.925	낙찰	
				대신실업	633,027,290	97.975	탈락	
				원기업	632,981,330	97.968	탈락	
				현명산업	633,188,790	98	탈락	
				도봉콘크리트	632,839,430	97.946	탈락	
61	2013.7.5.	구리갈매지구 지급자재[철근콘크리트흄관] 구매	최저제안가격	원기업	291,430,350	98.907	낙찰	
				동양콘크리트산업	291,605,810	98.967	탈락	
				도봉콘크리트	291,571,990	98.956	탈락	
				대일콘크리트	291,657,760	98.985	탈락	
				상원	291,524,900	98.94	탈락	
62	2013.7.5.	2-4생활권 조성공사 우수관로 구매_세종개발사업2부 1879_130704	최저제안가격	상원	846,829,760	97.786	낙찰	
				동양콘크리트산업	848,182,780	97.942	탈락	
				대신실업	848,073,700	97.958	탈락	
				도봉콘크리트	847,419,360	97.874	탈락	
				대일콘크리트	847,703,700	97.915	탈락	
63	2013.7.9.	위례 조성2공구 흄관2차 구매	최저제안가격	상원	162,516,300	99.905	낙찰	
				동양콘크리트산업	162,648,000	99.986	탈락	
				흥일기업	162,629,000	99.974	탈락	
				원기업	162,596,600	99.954	탈락	
				대광콘크리트	162,582,500	99.946	탈락	
64	2013.7.26.	충주호암 철근콘크리트관	최저제안가격	도봉콘크리트	512,350,810	98.926	낙찰	
				동양콘크리트산업	512,716,570	98.997	탈락	
				원기업	512,461,540	98.947	탈락	
				대일콘크리트	512,661,130	98.986	탈락	
				상원	512,545,150	98.964	탈락	
65	2013.7.31.	아트교 및 도시계획도로 개설공사 - 흄관	최저제안가격	현명산업	137,516,790	99.941	낙찰	
				동양콘크리트산업	137,543,840	99.961	탈락	
				대신실업	137,533,020	99.953	탈락	
				흥일기업	137,570,890	99.98	탈락	
				대광콘크리트	137,560,070	99.972	탈락	
66	2013.8.6.	화성동탄2 2-1공구 흄관 구매	최저제안가격	동양콘크리트산업	613,853,240	97.905	낙찰	
				대신실업	614,285,970	97.974	탈락	
				흥일기업	614,449,020	98	탈락	
				원기업	614,278,960	97.973	탈락	
				대광콘크리트	614,231,330	97.965	탈락	
				도봉콘크리트	614,157,560	97.954	탈락	
				대일콘크리트	614,402,890	97.993	탈락	
				상원	614,030,530	97.933	탈락	
67	2013.8.19.	오목천동 청구아파트~곳집말지구 3구	최저제안가격	동양콘크리트산업	149,171,380	99.547	낙찰	
				대신실업	149,319,690	99.646	탈락	

		간 도로개설고앗		도봉콘크리트	149,441,590	99.728	탈락	
				대일콘크리트	149,532,590	99.788	탈락	
				상원	149,545,810	99.797	탈락	
68	2013.8.28.	화성동탄2 3-1공구 흄관 구매	최저제안 가격	도봉콘크리트	341,900,080	98.934	낙찰	
				동양콘크리트산업	342,017,790	98.968	탈락	
				대신실업	342,038,500	98.974	탈락	
				B사	342,127,270	99	탈락	
				흥일기업	341,969,610	98.954	탈락	
69	2013.10.2.	영종하늘도시 개발사업 조경공사 해변공원공구 지급자재 원심력철근콘크리트관 1차	최저제안 가격	대일콘크리트	107,132,800	99.953	낙찰	
				원기업	107,182,960	100	탈락	
				대광콘크리트	107,160,540	99.979	탈락	
				상원	107,155,990	99.975	탈락	
70	2013.10.4.	화성동탄2 4-2공구 흄관 구매	최저제안 가격	흥일기업	858,571,180	97.944	낙찰	
				동양콘크리트산업	858,926,930	97.985	탈락	
				대신실업	858,825,030	97.973	탈락	
				도봉콘크리트	858,756,900	97.966	탈락	
				상원	858,924,370	97.985	탈락	
71	2013.10.11.	위례 조성공사 2공구 흄관 구매	최저제안 가격	대광콘크리트	482,657,050	98.865	낙찰	
				동양콘크리트산업	483,184,350	98.973	탈락	
				B사	483,239,720	98.985	탈락	
				원기업	483,141,530	98.965	탈락	
				대일콘크리트	483,235,040	98.984	탈락	
72	2013.10.17.	위례신도시 택지개발사업 조성공사 1공구	최저제안 가격	원기업	328,377,430	98.944	낙찰	
				동양콘크리트산업	328,526,500	98.989	탈락	
				흥일기업	328,507,920	98.984	탈락	
				대광콘크리트	328,444,430	98.964	탈락	
				상원	328,466,160	98.971	탈락	
73	2013.10.17.	특수전사령부 주변도로 건설공사 흄관 구매	최저제안 가격	흥일기업	309,430,710	98.947	낙찰	
				A사	309,516,440	98.974	탈락	
				상원	309,457,360	98.955	탈락	
74	2013.11.4.	부천옥길 보금자리주택지구 조성공사 원심력철근콘크리트관 구매	최저제안 가격	B사	338,342,690	98.926	낙찰	
				동양콘크리트산업	338,478,680	98.966	탈락	
				대광콘크리트	338,595,170	99	탈락	
				도봉콘크리트	338,513,410	98.976	탈락	
				대일콘크리트	338,548,050	98.986	탈락	
75	2013.11.15.	아산탕정지구 택지조성공사 2공구 철근콘크리트관	최저제안 가격	대신실업	327,541,100	97.78	낙찰	
				동양콘크리트산업	329,953,560	98.5	탈락	
				도봉콘크리트	331,561,370	98.98	탈락	
				대일콘크리트	329,892,380	98.482	탈락	
				상원	328,218,250	97.982	탈락	
76	2013.12.3.	경찰대학 지방이전 신축공사 원심력철근콘크리트관 구매	최저제안 가격	상원	238,912,150	97.848	낙찰	
				B사	239,884,600	98.246	탈락	
				현명산업	241,725,960	99	탈락	
				대광콘크리트	241,121,300	98.752	탈락	
				대일콘크리트	240,651,500	98.56	탈락	

77	2013.12.6.	공사용자재직접구매(원심력콘크리트구매)	최저제안가격	A사	104,105,400	99.027	낙찰	
				동양콘크리트산업	105,046,200	99.922	탈락	
				대신실업	104,840,400	99.726	탈락	
				원기업	104,605,200	99.502	탈락	
				대광콘크리트	104,399,400	99.306	탈락	
78	2013.12.27.	수원호매실 대로 3-89호선외 4개도로 개설공사-흄관	최저제안가격	동양콘크리트산업	218,462,480	98.203	낙찰	
				대신실업	219,131,560	98.503	탈락	
				흥일기업	218,916,120	98.406	탈락	
				도봉콘크리트	219,576,990	98.703	탈락	
				상원	219,800,950	98.804	탈락	
79	2013.12.27.	파주운정 경의선횡단 경관교량(상지석과석교)건설공사 자재	최저제안가격	흥일기업	112,820,360	99.3	낙찰	
				A사	113,539,810	99.933	탈락	
				원기업	113,284,960	99.709	탈락	
				대광콘크리트	113,061,500	99.512	탈락	
				도봉콘크리트	113,418,820	99.827	탈락	
80	2013.12.30.	전주만성도시 개발지구 조성공사(흄관)	최저제안가격	동양콘크리트산업	358,571,390	98.897	낙찰	
				A사	358,946,380	99	탈락	
				원기업	358,944,110	98.999	탈락	
				대광콘크리트	358,946,380	99	탈락	
				도봉콘크리트	358,946,380	99	탈락	
				상원	358,946,380	99	탈락	
81	2014.1.22.	하남미사 보금자리주택지구 조성공사 2공구 철근콘크리트관(2차분)	표준평가, 가격A형	도봉콘크리트	213,424,260	98	낙찰	
				동양콘크리트산업	215,385,480	98.9	탈락	
				대신실업	214,514,500	98.5	탈락	
				대일콘크리트	214,075,980	98.299	탈락	
				상원	214,949,990	98.7	탈락	
82	2014.2.4.	화성동탄(2) 택지개발성 조성공사(4-1공구) 흄관 구매	최저제안가격	대신실업	1,150,690,790	97.005	낙찰	
				동양콘크리트산업	1,158,993,690	97.705	탈락	
				B사	1,160,182,170	97.805	탈락	
				흥일기업	1,155,434,210	97.405	탈락	
				A사	1,160,182,170	97.805	탈락	
				원기업	1,151,873,740	97.105	탈락	
				대광콘크리트	1,158,993,690	97.705	탈락	
				도봉콘크리트	1,154,237,970	97.304	탈락	
				대일콘크리트	1,157,820,940	97.606	탈락	
				상원	1,161,320,140	97.901	탈락	
83	2014.2.7.	행신-원흥간 도로개설공사 흄관 구입	최저제안가격	A사	123,284,800	99.373	낙찰	
				B사	124,042,280	99.984	탈락	
				원기업	123,463,100	99.517	탈락	
				대광콘크리트	123,492,400	99.54	탈락	
				도봉콘크리트	123,688,000	99.698	탈락	
				대일콘크리트	123,927,020	99.891	탈락	
				상원	123,489,190	99.538	탈락	
84	2014.3.4.	충남도청(내포)신도	최저제안	B사	465,099,650	97.894	낙찰	

		시 개발사업 1-3공구 조성공사 원심력철근콘크리트관	가격	동양콘크리트산업	465,345,940	97.946	탈락	
				대일콘크리트	465,416,840	97.961	탈락	
				상원	465,186,830	97.912	탈락	
				E사	470,355,020	99	탈락	×
85	2014.3.24.	경인고속도로 직선화 건설공사(1공구)-관급자재 흄관(원심력철근콘크리트관) 구매	최저제안가격	대일콘크리트	182,610,800	99.582	낙찰	
				동양콘크리트산업	182,864,100	99.72	탈락	
				대신실업	183,377,660	100	탈락	
				도봉콘크리트	183,263,480	99.938	탈락	
				상원	183,075,660	99.835	탈락	
86	2014.6.5.	고덕 택지개발사업(1-1공구) 지급자재 구매요청[원심력철근콘크리트관]	표준평가, 가격B형	대광콘크리트	815,466,000	96.799	낙찰	
				흥일기업	823,952,870	97.807	탈락	
				A사	822,274,450	97.607	탈락	
				원기업	823,109,860	97.707	탈락	
				대일콘크리트	824,794,360	97.907	탈락	
87	2014.6.5.	도화구역 도시개발사업 단지조성공사 관급자재(원심력철근콘크리트관) 구매	표준평가, 가격A형	원기업	182,368,420	98.988	낙찰	
				동양콘크리트산업	183,872,760	99.804	탈락	
				대신실업	183,872,760	99.804	탈락	
				B사	184,233,120	100	탈락	
				현명산업	183,701,550	99.711	탈락	
				대광콘크리트	183,635,600	99.676	탈락	
				G사	184,233,120	100	탈락	×
88	2014.6.9.	한강수계 3-4공구 흄관 구매(다수경쟁)	표준평가, 가격A형	흥일기업	185,423,600	99.278	낙찰	
				D사	186,772,010	100	탈락	×
				원기업	186,123,600	99.653	탈락	
				현명산업	186,772,010	100	탈락	
				대광콘크리트	185,950,900	99.56	탈락	
				G사	186,772,010	100	탈락	×
				H사	186,772,010	100	탈락	×
89	2014.6.13.	송도국제도시 11-2공구 공유수면 매립공사	종합평가, 가격A형	대신실업	196,350,480	100	낙찰	
				흥일기업	196,350,480	100	탈락	
				현명산업	196,350,480	100	탈락	
				도봉콘크리트	195,779,200	99.709	탈락	
				상원	196,165,200	99.906	탈락	
90	2014.6.19.	시흥장현지구 조성공사 1공구 자재(원심력철근콘크리트관) 구매	표준평가, 가격A형	대일콘크리트	177,181,400	99.423	낙찰	
				동양콘크리트산업	177,880,000	99.815	탈락	
				흥일기업	178,063,160	99.918	탈락	
				원기업	177,709,500	99.72	탈락	
				대광콘크리트	177,532,300	99.62	탈락	
				도봉콘크리트	177,880,000	99.815	탈락	
				상원	178,061,300	99.917	탈락	
91	2014.6.20.	군포송정 공공주택	표준평가,	A사	358,906,430	98.187	낙찰	

		지구 조성공사-흄관	가격A형	동양콘크리트산업	360,898,400	98.732	탈락	
				대신실업	360,279,800	98.563	탈락	
				흥일기업	361,275,400	98.836	탈락	
				상원	361,315,200	98.846	탈락	
92	2014.7.7.	부천오정물류단지 조성공사 원심력철근콘크리트관 구매	종합평가, 가격A형	원기업	340,751,400	98.335	낙찰	
				동양콘크리트산업	342,797,750	98.926	탈락	
				대신실업	342,461,850	98.829	탈락	
				B사	342,103,300	98.725	탈락	
				대광콘크리트	341,763,700	98.627	탈락	
93	2014.7.8.	시흥장현 조성공사 2공구 자재(원심력철근콘크리트관) 구매	표준평가, 가격A형	A사	715,328,430	96.019	낙찰	
				동양콘크리트산업	726,631,300	97.536	탈락	
				대신실업	726,631,300	97.536	탈락	
				B사	722,880,400	97.032	탈락	
				흥일기업	727,561,700	97.661	탈락	
				원기업	730,022,010	97.991	탈락	
				현명산업	728,926,100	97.844	탈락	
				대광콘크리트	729,397,700	97.907	탈락	
				도봉콘크리트	728,926,100	97.844	탈락	
				대일콘크리트	727,561,700	97.661	탈락	
				상원	727,804,350	97.693	탈락	
94	2014.7.10.	오산세교2 택지개발 조성공사-철근콘크리트관	종합평가, 가격A형	도봉콘크리트	395,637,600	98.466	낙찰	
				동양콘크리트산업	397,415,820	98.908	탈락	
				대신실업	396,304,900	98.632	탈락	
				B사	396,917,900	98.784	탈락	
				상원	397,157,010	98.844	탈락	
95	2014.7.18.	구리갈매 조성공사, 철근콘크리트흄관 (추가구매)	종합평가, 가격A형	동양콘크리트산업	288,477,500	98.484	낙찰	
				원기업	289,718,420	98.907	탈락	
				도봉콘크리트	288,984,300	98.657	탈락	
				대일콘크리트	289,989,370	99	탈락	
				상원	289,575,590	98.859	탈락	
96	2014.9.2.	시화MTV 제1공구 조성공사 관급자재(흄관) 1차 구매	표준평가, 가격A형	도봉콘크리트	277,811,800	98.451	낙찰	
				동양콘크리트산업	278,393,300	98.657	탈락	
				대신실업	279,093,900	98.905	탈락	
				원기업	278,579,200	98.723	탈락	
				대광콘크리트	278,944,700	98.852	탈락	
				상원	279,032,850	98.884	탈락	
97	2014.9.11.	김포한강 주변도로(2단계) 원심력철근콘크리트관 구매	종합평가, 가격A형	현명산업	203,591,600	98.189	낙찰	
				동양콘크리트산업	204,975,930	98.857	탈락	
				대신실업	204,710,200	98.729	탈락	
				원기업	204,644,200	98.697	탈락	
				대광콘크리트	205,030,300	98.883	탈락	
98	2014.9.24.	화성향남2 지방도 309호선 건설공사-흄관	종합평가, 가격A형	대신실업	334,962,960	97.801	낙찰	
				동양콘크리트산업	339,053,630	98.995	탈락	
				B사	337,700,180	98.6	탈락	
				도봉콘크리트	338,042,680	98.7	탈락	
				상원	338,377,920	98.798	탈락	

99	2014.9.25.	고양향동 조성공사 원심력철근콘크리트관	종합평가, 가격A형	흥일기업	843,394,500	97.379	낙찰	
				동양콘크리트산업	847,938,380	97.904	탈락	
				대신실업	845,762,400	97.652	탈락	
				B사	844,845,200	97.547	탈락	
				원기업	845,762,400	97.653	탈락	
				대광콘크리트	844,845,200	97.547	탈락	
				도봉콘크리트	846,396,400	97.726	탈락	
				대일콘크리트	846,396,400	97.726	탈락	
				상원	847,490,560	97.852	탈락	
100	2014.10.2.	남양주 다산진건지구 부지조성공사(2공구) 원심력철근콘크리트관	표준평가, 가격B형	대광콘크리트	155,446,900	99.607	낙찰	
				B사	155,813,000	99.842	탈락	
				흥일기업	156,034,000	99.984	탈락	
				현명산업	155,870,300	99.879	탈락	
				대일콘크리트	156,051,290	99.995	탈락	
101	2014.10.7.	시흥은계 공공주택지구 조성공사 자재(원심력철근콘크리트관)구매	종합평가, 가격A형	대일콘크리트	358,106,100	98.453	낙찰	
				동양콘크리트산업	359,751,900	98.906	탈락	
				대신실업	359,081,300	98.721	탈락	
				현명산업	358,823,000	98.65	탈락	
				상원	359,580,730	98.859	탈락	
102	2014.10.10.	영종하늘도시 조성공사 1공구 지급자재 원심력철근콘크리트관 4차	표준평가, 가격A형	현명산업	146,305,700	99.462	낙찰	
				흥일기업	146,741,700	99.758	탈락	
				원기업	146,567,300	99.64	탈락	
				대광콘크리트	146,884,100	99.855	탈락	
				대일콘크리트	147,004,270	99.937	탈락	
103	2014.10.13.	하남미사 미사로 지하차도 건설공사 원심력철근콘크리트(B형) 구매	종합평가, 가격A형	대신실업	174,865,310	98.898	낙찰	
				동양콘크리트산업	176,001,700	99.541	탈락	
				대광콘크리트	176,227,700	99.669	탈락	
				도봉콘크리트	176,351,200	99.738	탈락	
				대일콘크리트	176,617,010	99.889	탈락	
104	2015.1.20.	안성아양 택지개발 조성공사-흄관	종합평가, 가격A형	B사	568,735,600	98.346	낙찰	
				동양콘크리트산업	572,250,200	98.953	탈락	
				대신실업	570,536,700	98.657	탈락	
				도봉콘크리트	571,019,800	98.741	탈락	
				상원	571,564,600	98.835	탈락	
105	2015.2.4.	경기도 시흥시 정왕동 일원(시화MTV 2공구 공사 현장)	표준평가, 가격A형	동양콘크리트산업	468,549,900	98.347	낙찰	
				대신실업	469,520,100	98.55	탈락	
				B사	471,209,140	98.905	탈락	
				대광콘크리트	470,946,700	98.85	탈락	
				도봉콘크리트	470,038,400	98.659	탈락	
				대일콘크리트	471,662,660	99	탈락	
106	2015.2.18.	시화MTV 제3공구 조성공사(9차년도) 관급자재(흄관) 구매	표준평가, 가격A형	대광콘크리트	252,141,000	98.323	낙찰	
				동양콘크리트산업	253,508,900	98.856	탈락	
				대신실업	253,600,400	98.892	탈락	
				B사	253,077,300	98.688	탈락	
				흥일기업	252,848,000	98.599	탈락	
				원기업	253,642,640	98.908	탈락	
				현명산업	253,107,400	98.7	탈락	
				도봉콘크리트	253,191,500	98.733	탈락	
				대일콘크리트	252,914,200	98.624	탈락	

107	2015.3.3.	남양주 다산진건1공구 부지조성공사 지급자재(원심력철근콘크리트관, 9개규격)	표준평가Ⅰ,가격B형	원기업	449,432,900	98.523	낙찰	
				동양콘크리트산업	450,873,900	98.839	탈락	
				흥일기업	451,175,510	98.905	탈락	
				현명산업	451,175,510	98.905	탈락	
				도봉콘크리트	450,393,600	98.733	탈락	
				대일콘크리트	449,960,800	98.638	탈락	
				상원	451,024,500	98.872	탈락	
108	2015.3.3.	양주신도시(옥정)택지개발사업 조경공사 3공구 철근콘크리트관	종합평가, 가격A형	현명산업	146,379,500	99.539	낙찰	
				대신실업	146,746,700	99.789	탈락	
				원기업	146,669,800	99.736	탈락	
				대광콘크리트	146,973,400	99.943	탈락	
				대일콘크리트	146,929,920	99.913	탈락	
109	2015.3.6.	시화MTV 제1공구 조성공사(9차년도) 관급자재(흄관) 구매	표준평가Ⅰ,가격A형	상원	129,103,600	99.448	낙찰	
				동양콘크리트산업	129,764,370	99.957	탈락	
				대신실업	129,469,000	99.73	탈락	
				원기업	129,697,480	99.906	탈락	
				대광콘크리트	129,619,480	99.846	탈락	
				도봉콘크리트	129,364,900	99.649	탈락	
110	2015.3.16.	파주운정3 조성1공구(흄관)	종합평가, 가격A형	대신실업	1,009,840,000	97.43	낙찰	
				원기업	1,014,856,100	97.914	탈락	
				현명산업	1,014,549,600	97.885	탈락	
				대광콘크리트	1,012,102,200	97.649	탈락	
				대일콘크리트	1,015,743,490	98	탈락	
				J사	1,015,743,490	98	탈락	×
111	2015.3.17.	파주운정3 조성4공구(흄관 소켓2종)	종합평가, 가격A형	원기업	458,270,300	98.468	낙찰	
				대신실업	459,201,100	98.668	탈락	
				현명산업	460,240,900	98.891	탈락	
				대광콘크리트	459,466,600	98.725	탈락	
				대일콘크리트	460,439,240	98.934	탈락	
				F사	460,124,100	98.866	탈락	×
112	2015.3.23.	이천마장지구 택지개발 및 특전사 간선시설 조성공사 흄관 구매	종합평가, 가격A형	상원	488,529,620	98.393	낙찰	
				동양콘크리트산업	490,285,590	98.746	탈락	
				B사	489,399,700	98.568	탈락	
				흥일기업	490,032,580	98.695	탈락	
				원기업	490,375,700	98.764	탈락	
113	2015.3.24.	동서진입도로 2공구 관급자재(원심력철근콘크리트관) 구매	표준평가Ⅱ,가격A형	대일콘크리트	265,034,400	98.497	낙찰	
				B사	265,688,700	98.74	탈락	
				흥일기업	266,075,200	98.884	탈락	
				원기업	266,163,900	98.917	탈락	
				현명산업	266,131,460	98.905	탈락	
				대광콘크리트	265,561,600	98.693	탈락	
114	2015.3.24.	연청SOC실증연구센터 조성사업 토목공	종합평가, 가격A형	상원	388,434,490	98.445	낙찰	
				동양콘크리트산업	391,575,700	98.335	탈락	

		사		흥일기업	394,223,380	99	탈락	
				원기업	394,223,380	99	탈락	
				현명산업	394,223,380	99	탈락	
				대광콘크리트	392,823,600	98.648	탈락	
				대일콘크리트	393,839,200	98.904	탈락	
115	2015.3.27.	영종 조경2-2공구(레미콘)	종합평가, 가격A형	대광콘크리트	181,918,600	94.499	낙찰	
				대신실업	192,124,560	99.8	탈락	
				B사	192,509,300	100	탈락	
				흥일기업	192,345,470	99.915	탈락	
				A사	187,694,860	97.499	탈락	×
				원기업	192,093,040	99.784	탈락	
116	2015.3.30.	남양주 다산지금2공구 부지조성공사 지급자재(원심력철근콘크리트관)	표준평가Ⅰ,가격B형	흥일기업	363,129,900	98.449	낙찰	
				B사	363,870,400	98.65	탈락	
				원기업	364,804,530	98.903	탈락	
				현명산업	364,552,400	98.835	탈락	
				대광콘크리트	364,125,900	98.719	탈락	
				G사	365,145,930	98.996	탈락	×
117	2015.4.2.	연천SOC실증연구센터 조성사업 토목공사	종합평가, 가격A형	동양콘크리트산업	391,575,700	98.335	낙찰	
				흥일기업	392,361,500	98.532	탈락	
				원기업	393,568,500	98.836	탈락	
				현명산업	393,109,800	98.72	탈락	
				대광콘크리트	392,823,600	98.648	탈락	
				대일콘크리트	393,839,200	98.904	탈락	
				상원	392,016,050	98.446	탈락	
118	2015.4.10.	남양주 다산지금1공구 지급자재(원심력철근콘크리트관)	표준평가Ⅰ,가격B형	B사	142,586,800	99.448	낙찰	
				대신실업	142,988,000	99.728	탈락	
				흥일기업	142,872,300	99.648	탈락	
				원기업	142,721,500	99.542	탈락	
				현명산업	143,377,590	100	탈락	
				대광콘크리트	143,159,900	99.848	탈락	
				상원	143,307,070	99.951	탈락	
119	2015.4.13.	부천오정물류단지 조성공사(흄관)	종합평가, 가격A형	상원	111,259,160	99.419	낙찰	
				동양콘크리트산업	111,800,680	99.903	탈락	
				대신실업	111,607,300	99.73	탈락	
				원기업	111,480,900	99.617	탈락	
				대광콘크리트	111,714,600	99.826	탈락	
				대일콘크리트	111,816,930	99.917	탈락	
120	2015.4.16.	누산-마곡간 도로확포장공사 콘크리트관구매	종합평가, 가격A형	현명산업	174,130,500	99.464	낙찰	
				동양콘크리트산업	174,841,500	99.871	탈락	
				B사	174,660,000	99.767	탈락	

				원기업	175,023,000	99.974	탈락	
				대광콘크리트	174,493,500	99.672	탈락	
121	2015.5.27.	하남미사 공공주택지구 조경3공구 흄관 구매	종합평가, 가격A형	도봉콘크리트	131,224,600	99.512	낙찰	
				동양콘크리트산업	131,840,920	99.979	탈락	
				대신실업	131,476,600	99.703	탈락	
				대일콘크리트	131,739,200	99.902	탈락	
				상원	131,560,700	99.767	탈락	
122	2015.6.1.	하남미사 공공주택지구 조경공사 2공구 원심력콘크리트관 구매	종합평가, 가격A형	대일콘크리트	255,646,800	98.524	낙찰	
				동양콘크리트산업	256,734,000	98.943	탈락	
				대신실업	256,151,500	98.718	탈락	
				도봉콘크리트	256,656,000	98.913	탈락	
				상원	256,262,500	98.761	탈락	
123	2015.6.3.	시흥은계 조성공사(철근콘크리트관)	종합평가, 가격A형	흥일기업	288,641,500	98.456	낙찰	
				동양콘크리트산업	289,959,490	98.906	탈락	
				원기업	289,414,400	98.72	탈락	
				대광콘크리트	289,819,500	98.858	탈락	
				도봉콘크리트	290,107,410	98.956	탈락	
				상원	289,253,510	98.665	탈락	
124	2015.6.8.	군포송정 공공주택지구 조성공사(토목)-흄관	종합평가, 가격A형	상원	378,145,210	98.496	낙찰	
				동양콘크리트산업	379,585,850	98.872	탈락	
				B사	378,789,000	98.664	탈락	
				도봉콘크리트	379,472,310	98.842	탈락	
				대일콘크리트	379,045,800	98.731	탈락	
				H사	380,078,850	99	탈락	×
125	2015.6.8.	시화MTV 제1공구 조성공사(9차년도) 관급자재(흄관) 2차 구매	표준평가 Ⅱ,가격A형	동양콘크리트산업	217,816,000	98.534	낙찰	
				대신실업	218,071,800	98.65	탈락	
				원기업	218,681,300	98.925	탈락	
				대광콘크리트	218,562,200	98.871	탈락	
				도봉콘크리트	218,238,900	98.725	탈락	
				상원	218,489,970	98.839	탈락	
126	2015.6.17.	송도6.8공구 기반시설 및 8-1공구 건설공사(원심력철근콘크리트)	표준평가 Ⅱ,가격A형	대신실업	152,392,900	99.531	낙찰	
				B사	153,111,700	100	탈락	
				원기업	152,917,700	99.873	탈락	
				현명산업	152,861,400	99.837	탈락	
				대광콘크리트	152,696,800	99.729	탈락	
127	2015.6.17.	송도6.8공구 기반시설 8-2공구 건설공사(원심력철근콘크리트)	표준평가 Ⅱ,가격A형	대신실업	238,478,000	98.527	낙찰	
				B사	239,622,440	99	탈락	
				원기업	239,201,500	98.826	탈락	
				현명산업	238,746,400	98.638	탈락	
				대광콘크리트	239,454,800	98.931	탈락	
128	2015.6.17.	송도6.8공구 기반시살 및 8-4공구 건설공사(원심력철근	표준평가 Ⅱ,가격A형	대신실업	295,908,200	98.525	낙찰	
				B사	297,334,810	99	탈락	
				원기업	296,807,700	98.824	탈락	

		콘크리트)		현명산업	297,140,700	98.935	탈락	
				대광콘크리트	296,236,700	98.634	탈락	
129	2015.6.24.	고덕국제화계획지구 택지개발사업 1-1공구	종합평가, 가격A형	B사	104,604,600	96.933	낙찰	
				동양콘크리트산업	106,830,620	98.995	탈락	
				A사	105,768,270	98.011	탈락	×
				도봉콘크리트	106,835,510	99	탈락	
				대일콘크리트	107,914,660	100	탈락	
130	2015.7.1.	남양주 다산지금1공구 지급자재(원심력철근콘크리트2차)	표준평가 Ⅰ,가격B형	홍일기업	293,462,300	98.648	낙찰	
				B사	294,223,900	98.904	탈락	
				원기업	294,041,700	98.843	탈락	
				현명산업	293,130,800	98.536	탈락	
				대광콘크리트	293,688,300	98.724	탈락	
131	2015.7.7.	남양주 다산진건1공구 지급자재(원심력철근콘크리트관 2차)	표준평가 Ⅰ,가격B형	대광콘크리트	336,702,300	98.194	낙찰	
				B사	338,248,900	98.645	탈락	
				홍일기업	338,935,000	98.845	탈락	
				A사	339,467,040	100	탈락	×
				대일콘크리트	338,555,100	98.734	탈락	
				F사	339,206,500	98.924	탈락	×
132	2015.7.7.	하남미사 공공주택지구 조성공사 2공구 철근콘크리트관 구매	종합평가, 가격A형	도봉콘크리트	232,497,700	98.413	낙찰	
				동양콘크리트산업	233,729,700	98.935	탈락	
				대신실업	232,983,300	98.619	탈락	
				대일콘크리트	233,233,800	98.725	탈락	
				상원	233,475,920	98.827	탈락	
133	2015.7.20.	하남미사 공공주택지구 조경3공구 흄관 구매	종합평가, 가격A형	대일콘크리트	107,458,600	99.496	낙찰	
				동양콘크리트산업	107,966,980	99.967	탈락	
				대신실업	107,679,900	99.701	탈락	
				도봉콘크리트	107,742,500	99.759	탈락	
				상원	107,852,200	99.861	탈락	
134	2015.8.3.	화성봉담2 공공주택지구 조성공사(토목)-흄관	종합평가, 가격A형	대광콘크리트	815,032,700	97.431	낙찰	
				대신실업	816,880,300	97.652	탈락	
				홍일기업	818,568,000	97.854	탈락	
				도봉콘크리트	817,556,000	97.733	탈락	
				대일콘크리트	818,977,140	97.903	탈락	
135	2015.8.13.	남양주 다산진건2공구 지급자재 원심력철근콘크리트관(2차)	표준평가 Ⅰ,가격B형	대광콘크리트	140,510,000	99.122	낙찰	
				B사	141,470,000	99.799	탈락	
				홍일기업	141,544,800	99.852	탈락	
				현명산업	141,754,670	100	탈락	
				대일콘크리트	141,699,670	99.961	탈락	
				F사	141,652,900	99.928	탈락	×
136	2015.10.20.	양주회천 택지개발사업 조성공사 및 옥정~회천간 도로개설공사 원심력철근콘크리트관 구매	종합평가, 가격A형	현명산업	427,594,600	98.47	낙찰	
				B사	428,542,500	98.689	탈락	
				원기업	428,834,100	98.756	탈락	
				대광콘크리트	429,379,230	98.881	탈락	
				대일콘크리트	429,059,490	98.808	탈락	
				K사	429,493,360	98.908	탈락	×
137	2015.11.3.	시흥장현 조성2공구(원심력철근콘크리트관)	종합평가, 가격A형	대신실업	698,232,410	96.996	낙찰	
				홍일기업	704,016,820	97.8	탈락	
				대광콘크리트	704,734,950	97.9	탈락	
				F사	705,422,990	97.995	탈락	×

				E사	702,677,750	97.613	탈락	×
138	2015.11.3.	양주회천 택지개발사업 조성공사 및 옥정~회천간 도로개설공사 흄관 구매	종합평가, 가격A형	원기업[31]	573,171,600	98.31	낙찰	
				동양콘크리트산업	576,623,160	98.902	탈락	
				B사	577,194,550	99	탈락	
				홍일기업	576,093,000	98.811	탈락	
				대광콘크리트	575,545,900	98.717	탈락	
				대일콘크리트	576,331,020	98.852	탈락	
139	2015.11.11.	청라 IHP 조성1공구(원심력철근콘크리트)	종합평가, 가격A형	대신실업	450,862,740	97.991	낙찰	
				B사	454,586,770	98.8	탈락	
				A사	455,507,250	99	탈락	×
				원기업	455,047,290	98.9	탈락	
				대광콘크리트	454,586,770	98.8	탈락	
140	2015.11.23.	15보급대대 부대이전사업 관급자재(흄관)	종합평가, 가격A형	현명산업	102,155,700	99.471	낙찰	
				대신실업	102,550,800	99.856	탈락	
				원기업	102,362,100	99.672	탈락	
				대광콘크리트	102,425,300	99.734	탈락	
				E사	102,699,730	100	탈락	×
141	2015.12.10.	지방도356호선 광역구간(원심력철근콘크리트관2차)	종합평가, 가격A형	대광콘크리트	222,039,000	98.056	낙찰	
				대신실업	223,960,990	98.905	탈락	
				원기업	223,392,600	98.654	탈락	
				현명산업	224,176,770	99	탈락	
				K사	223,848,300	98.855	탈락	×
142	2015.12.16.	인천서창2 신천IC 연결도로(원심력철근콘크리트관)	종합평가, 가격A형	도봉콘크리트	108,716,900	99.483	낙찰	
				원기업	109,144,680	99.875	탈락	
				현명산업	109,281,550	100	탈락	
				대광콘크리트	109,273,640	99.993	탈락	
				상원	108,844,950	99.6	탈락	
143	2016.2.18.	청라교외형 복합쇼핑몰 주변 기반시설공사	종합평가, 가격B형	대신실업	126,844,800	99.53	낙찰	
				B사	126,933,650	99.6	탈락	
				홍일기업	127,188,260	99.8	탈락	
				현명산업	127,189,290	99.8	탈락	
				대광콘크리트	127,132,000	99.756	탈락	
144	2016.3.10.	서울항동 공공주택지구 조성공사 원심력철근콘크리트관 구매	표준평가Ⅰ,가격A형	현명산업	151,532,250	99.309	낙찰	
				대신실업	152,443,100	99.906	탈락	
				대광콘크리트	152,162,400	99.722	탈락	
				도봉콘크리트	152,296,130	99.809	탈락	
				대일콘크리트	152,148,560	99.713	탈락	
				상원	152,352,150	99.846	탈락	
				K사	152,525,890	99.96	탈락	×
145	2016.3.31.	남양주 다산지금1공구 16년 지급자재(원심력철근콘크리트관3차)	표준평가Ⅰ,가격B형	대광콘크리트	440,426,940	96.278	낙찰	
				대신실업	452,878,540	99	탈락	
				B사	451,691,150	98.74	탈락	
				홍일기업	452,403,090	98.896	탈락	
				현명산업	448,751,880	98.098	탈락	
				K사	449,658,470	98.296	탈락	×
146	2016.4.1.	위례신도시 택지개발사업 조성공사 4공구 원심력철근콘크리트관 납품	종합평가, 가격A형	대광콘크리트	236,464,740	96.885	낙찰	
				동양콘크리트산업	241,611,800	98.994	탈락	
				원기업	238,916,180	97.89	탈락	
				도봉콘크리트	240,886,050	98.697	탈락	

				대일콘크리트	240,410,450	98.502	탈락	
147	2016.5.3.	고덕변환소 토건공사(서남해토건부 이일한)	종합평가, 가격A형	흥일기업	125,106,330	96.004	낙찰	
				동양콘크리트산업	130,306,470	99.994	탈락	
				대신실업	130,277,740	99.972	탈락	
				도봉콘크리트	130,254,870	99.954	탈락	
				K사	130,293,010	99.984	탈락	×
				L사	130,314,280	100	탈락	×

(다) 계약 체결

51 피심인 9개사와 A사, B사는 147건의 입찰 모두 낙찰 받은 제안가격과 동일한 금액으로 조달청과 계약을 체결하였다.

(3) 합의 종료

52 2016. 5. 24. 서울중앙지방검찰청이 원심력조합 등에 대한 압수수색을 진행하게 되면서 피심인 9개사의 합의는 자연스럽게 종료되었다.

<표 48> 도봉콘크리트 한○○ 진술 발췌('20. 1. 28.)

문) 담합은 어떻게 중지된 것인가요. 답) 공정거래위원회 현장조사뿐만 아니라, 당시 비슷한 시기에 PHC 파일과 관련해서 검찰 수사도 진행 중에 있었습니다. 그런데 PHC 파일 수사 진행 중에 흄관도 관련 증거가 발견되어 수사가 진행되었습니다. 공정위 조사와 검찰 수사가 진행된 이후에도 수도권 대표자모임은 지속되었는데, 자연스럽게 담합과 관련된 이야기, 아예 입찰과 관련된 이야기는 언급되지 않았고 결국 담합이 이루어지지 않게 되었습니다. …(중략)…

<표 49> 원기업 원○○ 진술 발췌('20. 2. 6.)

문) 언제까지 흄관 마스 2단계 경쟁 입찰에서의 담합 행위가 지속된 것인가요.

29) 합의에 참여하지 않은 사업자들의 경우 <표 47> 비고란에 '×'로 표기하였다.
30) 전산 오류로 인해 정확한 제안가격을 파악하기 어려운 상황이다.
31) 해당 건에서 추첨을 통해 정해진 낙찰예정자는 대광콘크리트였으나 대광콘크리트 노○○은 '당해 건의 공사 현장이 원기업에서 더 가까웠기 때문에 원기업 원○○이 대광콘크리트가 당해 건을 원기업에 양보하는 대신 원기업이 추후 대광콘크리트에 다른 물량을 보장해준다는 내용의 확인서를 작성해왔다'고 진술하였으며, 해당 확인서에는 대광콘크리트와 원기업의 직인이 날인되었다.

답) 흄관은 2016년 5월 24일 원심력조합 등에 대한 검찰의 압수수색이 진행되면서 담합이 끝나게 되었습니다.

<표 50> 홍일기업 김◁◁ 진술 발췌('20. 2. 4.)

문) 흄관 마스 2단계 경쟁 입찰에서의 담합 행위는 언제까지 지속된 것인가요. 답) 검찰 조사가 진행될 때까지, 2016년 5월경까지 지속되었습니다. 문) 검찰 조사가 진행되면서 원심력조합 차원에서 담합 행위를 끝내자는 등의 통보가 있었나요. 답) 별도의 통보는 없었고, 검찰 조사가 진행됐다고 하길래 자연스럽게 기존의 담합 행위가 와해되었습니다.

라) 근거

53 이와 같은 사실은 피심인들이 조사 과정 및 심의에서 인정하였고, 이 사건 입찰 담합 관련 서울중앙지방검찰청의 공소장(심사보고서 소갑 제1-1호증[32]), 이에 대한 서울중앙지방법원의 판결문(소갑 제1-2호증, 소갑 제1-3호증)과 대법원의 판결문(소갑 제1-4호증), 2012. 9. 18. 수도권 대표자 회의 자료(소갑 제1-6호증), 2014. 4. 30. 수도권 대표자 회의 자료(소갑 제1-7호증), 2014. 9. 15. 수도권 대표자 회의 자료(소갑 제1-8호증), 2014. 9. 19. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-9호증), 2014. 10. 8. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-10호증), 2014. 12. 10. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-11호증), 2015. 2. 11. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-12호증), 2015. 3. 10. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-13호증), 2015. 3. 20. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-14호증), 2015. 3. 31. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-15호증), 2015. 5. 20. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-16호증), 2015. 7. 15. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-17호증), 2015. 11. 5. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-18호증), 2016. 2. 25. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-19호증), 2014. 2. 5. 수도권 대표자 회의 자료(소갑 제1-20호증), 2014. 3. 18. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-21호증), 2015. 6. 11. 수도권 대표자 회의 자료(소갑 제1-22호증), 2012. 8. 22. 수도권 실무책임자 회의 자료(소갑 제1-23호증), 2014. 7. 10. 수도권 대표자 회의 자료(소갑 제1-24호증), 이 사건 입찰 내역(소갑 제

32) 이하 "심사보고서 소갑 제○호증"은 "소갑 제○호증"으로 기재한다.

1-25호증), 2015. 11. 10. 원기업과 대광콘크리트 사이에 작성된 확인서(소갑 제1-26호증), 원심력조합의 투찰률 통보자료(소갑 제1-27호증), 대광콘크리트 전○○ 및 노○○ 진술조서(소갑 제2-1호증), 대신실업 선○○ 진술조서(소갑 제2-2호증), 대신실업 이◎◎ 진술조서(소갑 제2-3호증), 대일콘크리트 맹○○ 및 김☆☆ 진술조서(소갑 제2-4호증), 도봉콘크리트 한○○ 진술조서(소갑 제2-5호증), 도봉콘크리트 강○○ 진술조서(소갑 제2-6호증), 동양콘크리트산업 신□□ 진술조서(소갑 제2-7호증), 상원 김●● 진술조서(소갑 제2-8호증), 원기업 원○○ 진술조서(소갑 제2-9호증), 현명산업 손○○ 진술조서(소갑 제2-10호증), 홍일기업 유○○ 및 김◁◁ 진술조서(소갑 제2-11호증)등을 통하여서도 인정된다.

2) 벌곡길 확장공사(1구간) 관급자재 구매 입찰 건

가) 합의 배경

54 조달청과의 다수공급자계약 과정에서 가격 협상을 통해 구매 단가가 정해짐에도 불구하고 2단계 경쟁 입찰을 통해 한 차례 더 가격이 낮아지는 입찰 방식으로 인하여 사업자들 간 치열한 경쟁이 발생하게 되자, 이러한 경쟁을 피할 필요가 있었다.

나) 합의 및 실행 내용

55 대일콘크리트. 동양콘크리트산업 및 상원은 2011. 9. 1. 제안요청이 있었던 “벌곡길 확장공사(1구간) 관급자재 구매 건”(이하 ‘이 사건 제2입찰’이라 한다)에서 대일콘크리트를 낙찰예정자로, 동양콘크리트산업과 상원을 형식적 입찰참여자로 하여 제안가격을 정하였으며, 정해진 가격대로 투찰함으로써 합의를 실행하였다. 그 실행 결과는 아래 <표 51>과 같다.

<표 51> 벌곡길 확장공사(1구간) 관급자재 구매 건 입찰 내역

(단위: 원, 부가세 포함)

제안요청	제안명	선정	업체명	제안가격	제안율	낙찰

일자		기준				여부
2011.9.1.	벌곡길 확장공사(1구간) 관급자재 구매	최저제안가격	대일콘크리트	176,569,600	99.703	낙찰
			동양콘크리트산업	176,870,400	99.873	탈락
			상원	176,720,000	99.788	탈락

다) 합의 결과

56 벌곡길 확장공사(1구간) 관급자재 구매 건과 관련하여 2011. 9. 7. 대일콘크리트는 176,569,600원(부가가치세 포함)의 금액으로 조달청과 구매 계약을 체결하였다.

라) 근거

57 이와 같은 사실은 피심인들이 조사 과정 및 심의에서 인정하였고, 이 사건 입찰담합 관련 서울중앙지방검찰청의 공소장(소갑 제1-1호증), 이에 대한 서울중앙지방법원의 판결문(소갑 제1-2호증, 소갑 제1-3호증)과 대법원의 판결문(소갑 제1-4호증), 대일콘크리트 맹○○ 및 김☆☆ 진술조서(소갑 제2-4호증), 동양콘크리트산업 신□□ 진술조서(소갑 제2-7호증), 대일콘크리트가 체결한 계약서(소갑 제3-3호증) 등을 통하여서도 인정된다.

나. 불인정사실 및 이유

1) 불인정사실

가) 충청남도(내포)신도시 조성공사 1-1공구 입찰 건

58 B사, 대일콘크리트, 동양콘크리트산업 및 상원은 2011. 11. 11. 제안요청이 있었던 “충청남도(내포)신도시 조성공사 1-1공구” 입찰에서 B사를 낙찰예정자로, 대일콘크리트, 동양콘크리트산업 및 상원을 형식적 입찰참여자로 하여 제안가격을 정하

였으며, B사, 동양콘크리트산업 및 상원은 정해진 가격대로 투찰하고 대일콘크리트는 투찰하지 않음으로써 합의를 실행하였다.

<표 52> 충청남도(내포)신도시 조성공사 1-1공구 건 입찰 내역

(단위: 원, %, 부가세 포함)

제안요청 일자	제안명	선정 기준	업체명	제안가격	제안율	낙찰 여부	비고 33)
2011.11.11.	충청남도(내포)신도시 조성공사 1-1공구	최저제안 가격	B사	1,120,888,250	97.5	낙찰	
			동양콘크리트산업	1,125,968,300	97.942	탈락	
			대일콘크리트	1,126,637,890	98	탈락	
			상원	1,125,834,060	97.93	탈락	
			E사	1,126,637,790	98	탈락	×

나) S-1생활권(일부) 조성공사 건

59 대광콘크리트, 동양콘크리트산업 및 상원은 2012. 1. 4. 제안요청이 있었던 "S-1생활권(일부) 조성공사" 입찰에서 상원을 낙찰예정자로, 대광콘크리트와 동양콘크리트산업을 형식적 입찰참여자로 하여 제안가격을 정하였으며, 상원과 동양콘크리트는 정해진 가격대로 투찰하고 대광콘크리트는 투찰하지 않음으로써 합의를 실행하였다.

<표 53> S-1생활권(일부) 조성공사 건 입찰 내역

(단위: 원, %, 부가세 포함)

제안요청 일자	제안명	선정 기준	업체명	제안가격	제안율	낙찰 여부	비고
2012.1.4.	S-1생활권(일부) 조성공사	최저제안 가격	상원	148,961,300	95.585	낙찰	
			동양콘크리트산업	149,604,820	95.998	탈락	
			대광콘크리트	155,841,500	100	탈락	
			F사	155,841,500	100	탈락	×
			E사	152,656,900	97.957	탈락	×

2) 불인정 이유

33) 피심인 4개사 이외에 수요기관으로부터 제안요청을 받아 입찰에 참가한 사업자들은 '×'로 표기하였다. 이하 <표 6>에서도 같다.

60 다음과 같은 점을 고려할 때 심사관이 제시한 증거만으로는 “충청남도(내포) 신도시 조성공사 1-1공구” 입찰 및 “S-1생활권(일부) 조성공사” 입찰(이하 이 2개의 입찰을 ‘이 사건 제3입찰’이라 한다)에서 피심인들 간 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 대한 합의가 있었다는 사실을 인정하기 어렵다.

61 첫째, 대광콘크리트 전○○과 동양콘크리트산업 신□□의 입찰방해죄와 관련된 법원의 판결문과 범죄일람표[34] 외에는 이 사건 제3입찰 관련 피심인들 간 합의를 입증할 증거가 없는데, 해당 판결문과 범죄일람표만으로는 이 사건 제3입찰에서 대광콘크리트, 대일콘크리트, 동양콘크리트산업 및 상원이 합의에 이르게 된 구체적인 의사의 연락을 확인할 수 없다.

62 둘째, 이 사건 제3입찰과 관련하여 동양콘크리트산업을 제외한[35] 피심인들은 모두 심사관 조사단계에서부터 심의 때까지 합의사실을 부인하고 있다.

63 셋째, 형법상 입찰방해죄는 재산죄로서의 성격을 가지고 있으면서 위계, 위력 등을 구성요건으로 하는 등 부당한 공동행위와는 보호법익과 구성요건에 차이가 있으므로[36] 형법상 입찰방해죄가 성립된다고 하여 당연히 부당한 공동행위가 성립된다고는 볼 수 없다.

다. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법

34) 해당 범죄일람표에는 이 사건 제1입찰과 제2입찰 및 제3입찰을 합한 총 150건의 입찰 내역이 기재되어 있고, 법원은 이 150건의 입찰에서 대광콘크리트 전○○ 및 동양콘크리트산업 신□□의 범죄사실이 인정된다고 판시하였다.
35) 동양콘크리트산업은 심사관의 진술조사 단계에는 이 사건 제3입찰의 합의사실을 인정하였으나, 심의 과정에서는 “충청남도(내포)신도시 조성공사 1-1공구” 입찰은 합의사실을 부인하였다.
36) 서울중앙지방법원 2016. 9. 21. 선고 2016고단4187, 5376 판결

으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7.(생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제33조(경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

64 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

65 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을

것을 요하는 것이 아니다.[37]

66 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 말하며, '의사의 합치'라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

67 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 하나의 공동행위

68 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[38]

다) 경쟁제한성

37) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결 참조
38) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

69 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

70 해당 공동행위가 법 제19조 제1항이 정한 경쟁제한성을 가지는지는 해당 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 해당 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하고, 해당 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[39]

71 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[40]

라. 피심인들의 2. 가. 및 2. 나. 행위의 위법 여부

1) 2. 가. 행위의 위법 여부

가) 합의의 존재 여부

72 위 2. 가.에서 인정한 사실에 관련 법 규정 및 법리를 종합하여 보면, 피심인 대광콘크리트, 대신실업, 대일콘크리트, 도봉콘크리트, 동양콘크리트산업, 상원, 원기업, 현명산업 및 홍일기업은 이 사건 제1입찰에 대하여 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 및 제안가격을 사전에 결정하고 실행한 사실이 인정되며, 피심인 대일콘크리트, 동양콘크리트 및 상원은 이 사건 제2입찰에 대하여 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 및 제안가격을 사전에 결정하고 실행한 사실이 인정된다.

39) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 참조
40) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

73 피심인들은 위와 같은 의사의 합치로써 입찰에서 낙찰자 및 투찰가격을 결정하였므로 이는 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 “입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위”에 대한 합의에 해당한다.

나) 공동행위 수

74 이 사건 제1입찰 147건에서 피심인 9개사가 사전에 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 및 제안가격 등을 합의하여 결정한 행위는 ‘조달청이 발주하는 이 사건 하수관의 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 추첨을 통해 낙찰예정자 및 형식적 입찰참여자를 정하고 원심력조합이 정해주는 가격으로 제안하거나 제안서를 제출하지 않는 방식으로 입찰에 참여한다’는 기본 합의에 따라 각 입찰 건마다 구체적인 합의를 계속하여 온 경우이므로 하나의 공동행위(이하 ‘제1공동행위’라고 한다)에 해당한다.

75 한편, 이 사건 제2입찰 1건에서 피심인 3개사가 사전에 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 및 제안가격 등을 합의하여 결정한 행위는 위의 공동행위와는 별개의 하나의 공동행위(이하 ‘제2공동행위’라고 한다)에 해당한다.

다) 경쟁제한성 판단

76 피심인들은 이 사건 제1입찰 및 이 사건 제2입찰에서 낙찰예정자를 사전에 정하고 들러리 참여 및 제안가격 등을 합의하여 실행함으로써 입찰 참여자들 간의 경쟁을 통해 거래상대방, 거래 조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 사실상 무력화시킨 점, 피심인들 간 합의가 없었다면 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰참가 여부, 투찰가격 등을 결정하면서 실질적인 경쟁이 이루어졌을 가능성을 배제할 수 없는 점, 입찰 참여자 간의 경쟁을 제한하여 안정적인 수익을 창출하기 위한 목적 이외에 다른 의도를 찾아볼 수 없는 점 등을 고려할 때 피심인 9개사의 제1공동행위는 이 사건 제1입찰 시장에서 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 인정되며, 피심인 3개사의 제2공동행위는

이 사건 제2입찰 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 인정된다.[41)]

2) 2. 나. 행위의 위법 여부

77 심의일까지 제출되거나 확인된 사실에 비추어 볼 때, 심사관이 제시한 증거만으로는 이 사건 제3입찰에서 피심인들 간 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 및 투찰가격을 합의한 사실을 인정하기 어려우므로 피심인들의 위 2. 나. 행위가 법 제19조 제1항 제8호에 위반된다고 보기 어렵다.

3) 소결

78 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하며, 위 2. 나.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되지 아니한다.

마. 피심인들 주장에 대한 검토

79 피심인들은 이 사건 제1입찰 중 납품지역이 피심인 소재 지역을 기준으로 먼 곳에 위치하고 있는 경우 운송비 부담 등으로 입찰에 참여할 유인이 없어 수요기관으로부터 제안요청을 받더라도 이른바 '낙찰예정자 추첨'에 참여하지 않고 독자적으로 정한 제안가격으로 투찰하거나 제안가격 제출을 포기한 입찰 건과, 입찰 품목 또는 규격이 피심인의 생산능력 또는 여건에 맞지 않아 낙찰예정자 추첨에 참여하지 않고 독자적으로 정한 제안가격으로 투찰하거나 제안가격 제출을 포기한 입찰 건은 부당한 공동행위로 볼 수 없다고 주장한다.

80 살피건대, ① 피심인들이 정한 기본합의에 의하면 '제안 받은 물량을 소화할 수 없는 경우에는 추첨단계에서 불참'할 수 있도록 하고 있어 추첨에 참가하지 않았다는 사실만으로 합의에 따른 행위가 아니라고 볼 수 없는 점, ② 피심인들은 본인들이 투찰하지 않더라도 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 가격으로 자동 투찰된다는

41) 이 사건 공동행위와 관련된 148건의 입찰은 148개 입찰별로 하나의 별개 시장만이 존재하므로 관련시장은 148개 입찰별로 각각 획정된다고 볼 수 있다.

사실을 알고 있었다는 점, ③ 앞서 공동행위로 볼 수 없다고 주장하는 입찰 건들에서도 낙찰예정자 추첨에 참여하여 당첨된 피심인은 자신이 해당 입찰에서 낙찰될 것이라고 예상하여 원심력조합이 알려준 제안가격대로 투찰하였고, 다른 피심인들이 추첨에 참가하지 않았더라도 기본합의에 따라 추첨에 불참했으리라고 판단하였을 것으로 예상되는 점 등을 종합적으로 고려할 때 피심인들의 위와 같은 주장은 이유 없다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

81 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 법위반행위가 재발하지 않도록 하기 위하여 법 제21조의 규정에 따라 피심인들에게 시정조치를 부과한다. 또한 부당한 공동행위는 원칙적 과징금 부과 대상이고 위반행위로 인한 경쟁질서 저해효과가 중대하므로 법 제22조, 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 [별표 2] 위반행위의 과징금 부과기준, 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다)에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액 산정

(1) 제1공동행위

82 제1공동행위는 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 피심인 9개사별로 입찰에 참여하여 낙찰을 받거나 들러리로 참여한 입찰 건의 계약금액(부가가치세 제외)을 합산한 금액

을 각 피심인에 대한 관련매출액으로 본다.

83 다만, 2014. 7. 8. 제안요청 된 '시흥장현 조성공사 2공구 자재(원심력철근콘크리트관) 구매' 입찰의 경우 낙찰되어 계약을 체결한 A사가 폐업하여 2015. 11. 3. 동일한 내용으로 다시 제안요청 되어 대신실업이 낙찰 받아 계약이 이루어졌으므로, A사가 계약한 입찰 건과 대신실업이 계약한 입찰 건 중 대신실업이 계약한 입찰 건만 관련매출액으로 산정한다.

84 아울러, 2015. 3. 24. 제안요청 된 '연청SOC실증연구센터 조성사업 토목공사' 입찰의 경우 상원이 낙찰되어 계약이 이루어졌으나 수요기관이 해당 입찰 및 계약을 취소하고 2015. 4. 2. 다시 제안요청 하여 동양콘크리트산업이 낙찰 받아 계약이 이루어졌으므로, 상원이 계약한 입찰 건과 동양콘크리트산업이 계약한 입찰 건 중 동양콘크리트산업이 계약한 입찰 건만 관련매출액으로 산정한다.

85 위와 같은 점을 고려하여 산정한 피심인 9개사의 관련매출액은 아래 <표 54>과 같다.

<표 54> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액	탈락 건 관련매출액	총 관련매출액
대광콘크리트	4,190,050,007	16,693,997,960	20,884,047,967
대신실업	7,987,578,455	17,611,742,056	25,599,320,511
대일콘크리트	2,031,040,955	21,917,368,521	23,948,409,476
도봉콘크리트	3,716,723,918	19,182,442,128	22,899,166,046
동양콘크리트산업	6,133,562,519	22,141,748,411	28,275,310,930
상원	4,129,077,681	19,521,732,628	23,650,810,309
원기업	3,156,839,000	15,454,187,511	18,611,026,511
현명산업	1,516,438,747	8,524,106,084	10,040,544,831
홍일기업	3,832,809,873	14,765,640,518	18,598,450,391

(2) 제2공동행위

86 제2공동행위는 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 “벌곡길 확장공사(1구간) 관급자재 구매건” 입찰 건의 계약금액(부가가치세 제외)을 각 피심인에 대한 관련매출액으로 본다.

87 위와 같은 점을 고려하여 산정한 피심인 3개사의 관련매출액은 아래 <표 55>와 같다.

<표 55> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액	비고
대일콘크리트	160,517,818	낙찰자
동양콘크리트산업	160,517,818	탈락자
상원	160,517,818	탈락자

나) 부과기준율

(1) 제1공동행위

88 제1공동행위는 입찰담합으로서 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우에 해당하고 발주처가 지자체 및 공공기관이므로 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 7% 이상 8.5% 미만의 부과기준율이 적용되는 ‘매우 중대한 위반행위’에 해당되나, 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 제안가격은 이미 조달청과의 협상을 거쳐 결정된 나라장터 종합쇼핑몰 등록 가격의 90~100%내에서 형성되므로 담합으로 인한 부당이득이 크지 않다고 판단되는 점, 수요기관이 사업자에게 제안 요청을 하여야만 입찰에 참여할 수 있는 제한적 입찰방식인 점 등을 종합적으로 고려하여 3%의 부과기준율을 적용한다.

(2) 제2공동행위

89 제2공동행위는 입찰담합으로 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우에 해당하고

발주처가 공공기관이므로 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 5% 이상 7% 미만의 부과기준율이 적용되는 '중대한 위반행위'에 해당되나, 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 제안가격은 이미 조달청과의 협상을 거쳐 결정된 나라장터 종합쇼핑몰 등록 가격의 90~100%내에서 형성되므로 담합으로 인한 부당이득이 크지 않다고 판단되는 점, 수요기관이 사업자에게 제안 요청을 하여야만 입찰에 참여할 수 있는 제한적 입찰방식인 점 등을 종합적으로 고려하여 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

(1) 제1공동행위

90 산정기준은 위 가) (1)의 관련매출액에 위 나) (1)의 부과기준율을 각각 곱하여 산정하되, 입찰에서 탈락한 사업자에 대해서는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우에는 2분의 1을, 5 이상인 경우에는 (N-2)/N(N은 들러리 사업자의 수)를 감액한다.[42)]

(2) 제2공동행위

91 산정기준은 위 가) (2)의 관련매출액에 위 나) (2)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 입찰에서 탈락한 사업자에 대해서는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 2분의 1을 감액한다.

2) 1·2차 조정

(1) 제1공동행위

92 피심인들은 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들

42) 이미 폐업하여 피심인에서 제외한 A사, B사 및 C사도 들러리 사업자로 포함하여 들러리 감액을 적용한다. 다만, A사의 경우 2014년 7월경 합의를 탈퇴하였으므로 합의 탈퇴 이후 A사가 참여한 입찰(<표 47> 연번 기준 115, 129, 131, 139)에 대해서는 A사를 들러리 사업자로 보지 아니한다.

은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 56>과 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 56> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위 : 원)

피심인	산정기준 (부과기준율 3%, 들러리 참여 감액)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
대광콘크리트	330,972,377	△20%	264,777,902
대신실업	476,955,102		381,564,081
대일콘크리트	348,491,777		278,793,422
도봉콘크리트	355,130,131		284,104,105
동양콘크리트산업	477,688,617		382,150,894
상원	372,811,235		298,248,988
원기업	287,091,280		229,673,024
현명산업	153,768,144		123,014,515
흥일기업	298,927,745		239,142,196

(2) 제2공동행위

93 피심인들은 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 57>과 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 57> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위 : 원)

피심인	산정기준 (부과기준율 3%, 들러리 참여 감액)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
대일콘크리트	4,815,535	△20%	3,852,428
동양콘크리트산업	2,407,767		1,926,214
상원	2,407,767		1,926,214

3) 부과 과징금의 결정

(1) 제1공동행위

94 피심인 9개사 중 일부는 이미 해당 임직원들이 형법상 입찰방해죄로 형이 확정되었다는 점, 이 사건 공동행위 입찰과 관련하여 발주처의 손해배상 소송이 진행되고 있다는 점, 이 사건 공동행위와 관련하여 입찰참가자격 제한 등 다른 행정청의 제재가 이루어졌다는 점을 고려하여 피심인 9개사 모두 <표 56>의 2차 조정된 산정기준의 10%를 추가적으로 감경하고 백만원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다. 그 내역은 아래 <표 58>과 같다.

<표 58> 피심인별 부과과징금

(단위 :원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
대광콘크리트	264,777,902	△10%	238,000,000
대신실업	381,564,081		343,000,000
대일콘크리트	278,793,422		250,000,000
도봉콘크리트	284,104,105		255,000,000
동양콘크리트산업	382,150,894		343,000,000
상원	298,248,988		268,000,000
원기업	229,673,024		206,000,000
현명산업	123,014,515		110,000,000
홍일기업	239,142,196		215,000,000

(2) 제2공동행위

95 피심인 3개사 중 일부는 이미 해당 임직원이 형법상 입찰방해죄로 형이 확정되었다는 점, 이 사건 공동행위 입찰과 관련하여 발주처의 손해배상 소송이 진행되고 있다는 점, 이 사건 공동행위와 관련하여 입찰참가자격 제한 등 다른 행정청의 제재가 이루어졌다는 점을 고려하여 피심인 3개사 모두 <표 57>의 2차 조정 산정기준의 10%를 추가적으로 감경하고, 백만원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다. 그 내역은 아래 <표 59>와 같다.

<표 59> 피심인별 부과과징금

(단위 :원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
대일콘크리트	3,852,428	△10%	3,000,000
동양콘크리트산업	1,926,214		1,000,000
상원	1,926,214		1,000,000

(3) 최종 부과 과징금

96 피심인별 <표 58>과 <표 59>의 부과과징금을 합한 금액을 최종 부과과징금으로 결정한다. 그 내역은 아래 <표 60>과 같다.

<표 60> 피심인별 최종 부과과징금

(단위 :원)

피심인	최종 부과과징금
대광콘크리트	238,000,000
대신실업	343,000,000
대일콘크리트	253,000,000
도봉콘크리트	255,000,000
동양콘크리트산업	344,000,000
상원	269,000,000
원기업	206,000,000
현명산업	110,000,000
홍일기업	215,000,000

4. 결론

97 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대해서는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 7월 16일

의 장 위 원 윤 수 현

위 원 김 봉 석

위 원 정 재 훈